



Cour des comptes



Taxe Caiman



Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants
Bruxelles, avril 2023



Cour des comptes

Taxe Caiman



Rapport adopté le 5 avril 2023 par l'assemblée générale de la Cour des comptes

Taxe Caïman

La taxe Caïman a été instaurée en 2015 en Belgique en tant que taxe de transparence. Elle impose les revenus d'une construction juridique dans le chef de ses fondateurs ou bénéficiaires comme si ceux-ci les avaient eux-mêmes directement recueillis. La taxe Caïman est le prolongement de l'obligation de déclaration des constructions juridiques étrangères instaurée en 2013. Elle la complète au moyen d'une taxe sur les revenus reçus et/ou distribués par la construction juridique.

Depuis l'introduction de cette taxe, la législation a été renforcée pour mettre un terme aux abus et aux échappatoires. C'est pourquoi la littérature fiscale parle de taxe Caïman 1.0 (avant la modification législative du 25 décembre 2017) et de taxe Caïman 2.0 (après cette date).

Cet audit traite de la taxe Caïman 2.0 et répond aux questions d'audit suivantes :

1. L'administration fiscale est-elle à même de contrôler de façon adéquate et efficiente le respect de la taxe Caïman ?
2. Les résultats de la taxe Caïman font-ils l'objet d'un monitoring et d'une évaluation adéquats ?

Problèmes au niveau de l'application de la réglementation

Malgré le renforcement de la taxe Caïman 2.0, l'audit décèle des problèmes importants au niveau de l'application de la réglementation :

- La taxe Caïman ne s'applique pas lorsque le fondateur et contribuable belge quitte définitivement le pays et n'est donc plus un habitant du Royaume. Ce départ ne peut bien entendu pas être feint, mais les contrôles en la matière sont très difficiles et requièrent un travail considérable.
- Les contrôleurs fiscaux sont confrontés à des difficultés pour qualifier des contribuables belges de fondateurs d'une construction juridique étrangère. Ils disposent à cette fin de trop peu d'informations sur de telles constructions. Ce problème peut être partiellement résolu en créant une présomption légale réfragable selon laquelle le contribuable belge figurant dans le registre UBO – qui reprend tous les bénéficiaires effectifs d'une société ou d'une entité juridique – serait aussi considéré comme le fondateur.
- La taxe Caïman ne s'applique pas aux constructions juridiques exerçant une activité économique réelle (« exclusion de substance »). Bien que la législation ait clarifié et limité cette exclusion de substance, l'évaluation de cette activité économique réelle reste une question de fait difficile pour l'administration fiscale, surtout en cas de gestion de patrimoines très importants.
- À la suite du renforcement de la réglementation, la taxe Caïman s'applique également aux organismes de placement collectif privés dont les actions ou parts sont détenues exclusivement par une personne ou plusieurs personnes liées. Dans la pratique, cependant, il est souvent fait appel à des prête-noms en guise de personnes non liées dans le but d'éluder la taxe Caïman.
- La taxe Caïman 1.0 pouvait être contournée assez facilement en utilisant des structures dites doubles (« constructions en chaîne ») visant à rompre le lien entre le fondateur belge et la construction juridique étrangère. La taxe Caïman 2.0 a été rendue explicitement applicable à ces doubles structures en instaurant une « attribution fiscale fictive ». Il suffit toutefois de faire glisser tout en haut de la chaîne une société ordinaire qui n'est pas une construction juridique, comme une soparfi (société de participations financières) luxembourgeoise, pour rompre le lien entre le fondateur belge et la construction juridique et échapper ainsi à nouveau à l'application de la taxe Caïman.
- La taxe Caïman ne fonctionne pas dans le cadre de l'impôt successoral. Les avoirs et revenus du fondateur décédé et de ses successeurs peuvent par conséquent passer inaperçus sur le plan fiscal.

- L'action des conventions préventives de la double imposition réduit également la portée et les effets de la taxe Caïman.
- Bien que la taxe Caïman ait été introduite pour prévenir l'évasion fiscale, une construction juridique à laquelle la taxe s'applique peut parfois s'avérer plus avantageuse qu'une autre formule à laquelle la taxe ne s'applique pas. C'est le cas, par exemple, si on combine l'exonération des plus-values sur actions à celle de la taxe Caïman (article 21, alinéa 1, 12°, du CIR 92). Il s'agit dans un certain sens d'une application impropre de la taxe Caïman.

Politique de contrôle

La Cour des comptes a par ailleurs examiné la politique de contrôle relative à la taxe Caïman.

Au départ, le Service des décisions anticipées (SDA) jouait un rôle important dans l'interprétation de cette législation complexe. Depuis la taxe Caïman 2.0, le nombre de demandes de décisions fiscales anticipées introduites auprès du SDA a diminué, parce que des concepts tels que le « fondateur » ou la « construction en chaîne » ont été clarifiés. La Cour a néanmoins constaté qu'une série de problèmes demeurent irrésolus. Une concertation avec les services centraux de l'Administration générale de la fiscalité (AGFisc) et en leur sein s'impose à cet égard.

Les services centraux de l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts (Agisi) se chargent de l'analyse de risques des dossiers relatifs à la taxe Caïman, tant pour leur propre administration que pour l'AGFisc. Dans ce cadre, ils recoupent les données des personnes détenant le contrôle de l'entité qui figurent sur les fiches NCD (contenant les données échangées au niveau international) avec celles des contribuables belges ayant déclaré leurs constructions juridiques.

Les données des Belges cités dans les dossiers de *leaks* ne sont toutefois pas encore comparées à celles des personnes qui ont déclaré leurs constructions juridiques. Cette situation s'explique par la faible qualité des données et l'accès difficile aux données sous-jacentes. Pour affiner davantage l'analyse de risques, l'administration fiscale devrait être autorisée légalement à consulter en masse les données des contribuables belges repris dans les registres UBO.

À la suite de l'analyse de risques, trois actions de contrôle successives ont été menées par l'AGFisc et un contrôle des dossiers portant le code de secteur Taxe Caïman a été effectué par l'Agisi. Les trois actions de contrôle de l'AGFisc ont rapporté 2.057.650 euros d'amendes pour non-déclaration de constructions juridiques et 648.416 euros de suppléments d'impôt enrôlés. À la clôture de l'audit, l'Agisi avait mené 45 enquêtes portant le code de secteur Taxe Caïman. Son action a rapporté 92.441.361 euros d'impôts enrôlés, dont 11.253.012 euros (12 %) ont effectivement été perçus à ce stade.

L'audit a également démontré que les contrôleurs fiscaux sont souvent confrontés à des difficultés ou problèmes importants dans le cadre de leurs contrôles. Le calcul des seuils de 1 et 15 % nécessaires à la qualification de construction juridique est ainsi extrêmement complexe. La non-coopération du contribuable au contrôle entraîne l'ouverture d'une procédure administrative lourde en vue d'une enquête bancaire. À cet égard, le besoin d'une circulaire administrative ou d'une instruction spécifique associée à des lignes directrices concrètes (FAQ) se fait grandement sentir.

De manière plus générale, toutes les informations et connaissances spécialisées sur la taxe Caïman devraient être centralisées dans un ouvrage de référence ou sur une page intranet régulièrement mise à jour.

En raison de la grande complexité et du degré de spécialisation élevé de la matière, il est essentiel que les agents concernés suivent une formation poussée et continue. Les actions de contrôle des dossiers relatifs à la taxe Caïman et aux *leaks*, de même que leurs résultats, doivent faire l'objet d'un suivi plus rigoureux et d'une évaluation périodique. L'efficacité de l'analyse de risques et la productivité des contrôles s'en trouveraient certainement augmentées.

Évaluation

La législation relative à la taxe Caïman n'a encore jamais été évaluée de façon approfondie et globale. Il est par ailleurs impossible de mesurer si elle atteint ses objectifs, faute d'instruments d'enregistrement spécifiques. En se basant sur l'augmentation du précompte mobilier et les résultats des contrôles liés à la taxe Caïman, la Cour des comptes observe néanmoins des recettes nettement inférieures à celles qui avaient été inscrites au budget.

Chapitre 1**Introduction 13**

1.1	Objet	13
1.2	Audit	13
1.2.1	Questions d'audit	13
1.2.2	Méthode d'audit	14
1.2.3	Calendrier de l'audit	14

Chapitre 2**Cadre légal et réglementaire 15**

2.1	Obligation de déclaration	15
2.2	Taxe Caïman 1.0 et 2.0	15
2.3	Combinaison d'un impôt sur les montants distribués et d'une taxe de transparence	16
2.4	Constructions juridiques visées	18
2.4.1	Structures fiduciaires sans personnalité juridique	18
2.4.2	Entités avec personnalité juridique peu ou pas imposées	18
2.4.3	Constructions contractuelles	19
2.5	Exceptions	19
2.6	Exonération de la taxe Caïman	20
2.7	Arbre de décision	21

Chapitre 3**Problèmes dans l'application de la réglementation 23**

3.1	Déménagement à l'étranger de contribuables belges	23
3.2	Difficultés à qualifier le contribuable de fondateur d'une construction juridique	24
3.3	Exclusion de substance	25
3.4	Évitement au moyen d'un actionnariat dans un fonds dédié	26
3.5	Intégration d'une société ordinaire dans une construction en chaîne	27
3.6	Absence de répercussions de la taxe Caïman sur les droits de succession	29
3.7	Interaction entre la taxe Caïman et les conventions préventives de la double imposition	30
3.8	Taxe Caïman fiscalement avantageuse	32

Chapitre 4**Politique de contrôle 33**

4.1	Rôle préliminaire du SDA	33
4.2	Analyse de risques	34
4.3	Actions de contrôle et productivité	37
4.3.1	Sélection des dossiers à risques par l'Agisi	37
4.3.2	Actions de contrôle de l'AGFisc	37
4.3.3	Dossiers de l'Agisi concernant la taxe Caïman	38
4.3.4	Leaks	39

4.4	Points problématiques rencontrés lors de l'exécution des contrôles	41
4.4.1	Absence de circulaire ou d'instruction et besoin de formation	41
4.4.2	Calcul des seuils de 1 % et 15 %	41
4.4.3	Difficulté liée aux enquêtes bancaires de comptes de constructions juridiques	42
4.4.4	Examen du capital historique et de la taxation au moment du versement	44
4.5	Suivi et évaluation des résultats des contrôles	44
Chapitre 5		
Évaluation de la taxe Caïman		47
5.1	Objectifs de la taxe Caïman	47
5.1.1	Imposition du « patrimoine flottant »	47
5.1.2	Démantèlement de constructions juridiques	47
5.2	Les objectifs ont-ils été atteints ?	48
5.2.1	Imposition davantage axée sur le patrimoine flottant	48
5.2.2	Diminution du nombre de constructions juridiques	52
Chapitre 6		
Conclusions et recommandations		55
6.1	Conclusions	55
6.2	Recommandations	58
Annexe		
Réponse du ministre		63

Abréviations

AGDP	Administration générale de la documentation patrimoniale
AGESS	Administration générale de l'expertise et du support stratégiques
AGFisc	Administration générale de la fiscalité
Agisi	Administration générale de l'inspection spéciale des impôts
CPDI	Convention préventive de la double imposition
ICIJ	Consortium international des journalistes d'investigation (<i>International Consortium of Investigative Journalists</i>)
IPM	Impôt des personnes morales
IPP	Impôt des personnes physiques
NCD	Norme commune de déclaration de l'OCDE (CRS ou <i>Common Reporting Standard</i>), norme internationale pour l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers dans les matières fiscales
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
OPC	Organisme de placement collectif
SCI	Société civile immobilière
SDA	Service des décisions anticipées en matière fiscale
Sicav	Société d'investissement à capital variable
Soparfi	Société de participations financières
SPF	Société de gestion de patrimoine familial (en droit luxembourgeois)
Stak	Fondation de droit néerlandais (<i>stichting administratiekantoor</i>)
Stirco	Système de traitement intégré Impôt et recouvrement – contrôle
Stir-fraude	Système de traitement intégré Impôt et recouvrement – fraude
Taxi	Application d'intégration des données de taxation pour les personnes physiques
UBO	Bénéficiaire effectif (<i>ultimate beneficial owner</i>)
Vlabel	Administration fiscale flamande

Chapitre 1

Introduction

1.1 Objet

La taxe Caïman a été instaurée en 2015 en réponse au constat suivant posé par le législateur : « *Les contribuables sont de plus en plus nombreux à loger du patrimoine dans des trusts, des fondations étrangères et d'autres constructions juridiques [...] où la taxation est nulle ou minimale. Dans la plupart des cas, le fisc n'est pas au courant de cette implication du contribuable (belge), si bien qu'un vide de taxation se crée.* »¹ Le gouvernement a dès lors décidé d'instaurer une nouvelle taxe spécifique, à compter de l'exercice d'imposition 2016, une « taxe de transparence » à percevoir sur les revenus d'une construction juridique dans le chef de son fondateur comme s'il avait recueilli lui-même ces revenus. Cette taxe a été inspirée par un système similaire aux Pays-Bas. Le gouvernement a formulé l'objectif visé comme suit : « *À cet égard, l'intention n'est pas d'interdire les constructions juridiques en tant que telles, mais seulement de neutraliser les avantages fiscaux en créant la transparence, de combler le vide existant actuellement en matière de taxation et de mettre fin à la possibilité du patrimoine flottant non taxé.* »²

En 2015, la taxe Caïman a donc été introduite dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale par la mise en place de toutes sortes de constructions juridiques exotiques. En 2013, le législateur avait d'ailleurs déjà instauré une obligation de déclaration spécifique pour les constructions étrangères. La taxe Caïman complète cette obligation au moyen d'une taxe sur les revenus perçus et/ou distribués par la construction juridique.

La législation a ensuite été modifiée à plusieurs reprises dans le but de mettre un terme aux abus et aux échappatoires. La taxe est d'application depuis plus de 5 ans et il est possible d'évaluer en détail son fonctionnement.

Cet audit porte sur la taxe Caïman 2.0 en vigueur depuis la modification législative du 25 décembre 2017 (depuis lors, la littérature fiscale distingue la taxe Caïman 1.0 - avant 2017 - et la taxe Caïman 2.0 - après 2017 -, voir le [point 2.2](#) ci-après).

1.2 Audit

1.2.1 Questions d'audit

L'audit était axé sur les deux questions suivantes :

1. L'administration fiscale est-elle à même de contrôler de façon adéquate et efficace le respect de la taxe Caïman ?
2. Les résultats de la taxe Caïman font-ils l'objet d'un monitoring et d'une évaluation adéquats ?

¹ Chambre, 1^{er} juin 2015, [DOC 54 1125/001](#), *Projet de loi-programme. Exposé des motifs*, p. 24, www.lachambre.be.

² Chambre, *ibid.*, p. 29.

1.2.2 Méthode d'audit

La Cour des comptes a examiné la législation, la doctrine, les circulaires et instructions, les formations et d'autres documents administratifs relatifs à la taxe Caïman ainsi que tous les chiffres fournis par le SPF Finances.

Elle a par ailleurs mené des entretiens dans différents services de l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts (Agisi), de l'Administration générale de la fiscalité (AGFisc), de l'Administration générale de l'expertise et du support stratégiques (AGESS) et du Service des décisions anticipées en matière fiscale (SDA).

Des dossiers concrets ont été examinés en détail via les applications informatiques (essentiellement Stir-fraude et Stirco).

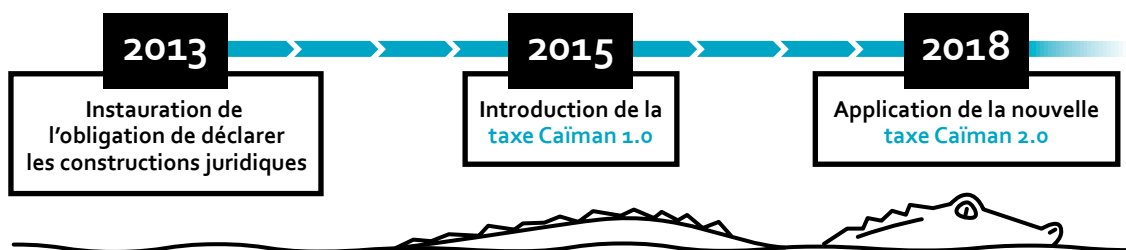
1.2.3 Calendrier de l'audit

12 janvier 2022	Annonce de l'audit au ministre des Finances, au président du comité de direction du SPF Finances, à l'administrateur général de l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts (Agisi) et à l'administrateur général de l'Administration générale de la fiscalité (AGFisc).
Janvier-octobre 2022	Travaux d'audit et rédaction du projet de rapport.
7 décembre 2022	Envoi du projet de rapport au ministre des Finances, au président du comité de direction du SPF Finances, à l'administrateur général de l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts (Agisi) et à l'administrateur général de l'Administration générale de la fiscalité (AGFisc).
20 janvier 2023	Réponse du SPF Finances. Le rapport tient compte des remarques contenues dans cette réponse.
24 mars 2023	Réponse du ministre des Finances (voir l' annexe). Le rapport tient compte des remarques contenues dans cette réponse.

Chapitre 2

Cadre légal et réglementaire

Schéma 1 – Dates clés relatives à l'introduction de la taxe Caïman



Source : Cour des comptes

2.1 Obligation de déclaration

La loi du 30 juillet 2013 a instauré l'obligation de mentionner, à partir de l'exercice d'imposition 2014, les constructions juridiques étrangères dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques³. Cette obligation ne générait pas une taxe spécifique, mais obligeait seulement le(s) fondateur(s) ou le(s) bénéficiaire(s) potentiel(s) à déclarer l'existence d'une construction juridique. Elle a été étendue à partir de l'exercice d'imposition 2016 aux personnes morales soumises à l'impôt des personnes morales⁴. L'amende « générale » de 1.250 euros (article 445 du CIR 92) s'appliquait initialement en cas de non-respect de l'obligation de déclaration.

2.2 Taxe Caïman 1.0 et 2.0

Instaurée par la loi du 10 août 2015 avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2015, la taxe Caïman a été renforcée par la loi du 26 décembre 2015⁵. Entre 2015 et 2017, la taxe Caïman (1.0) ne distinguait que deux types de construction juridique : celle sans personnalité juridique (type 1), faisant généralement référence aux trusts, et celle dotée de la personnalité juridique (type 2).

La loi du 26 décembre 2015 a également étendu l'obligation de déclaration à des informations supplémentaires sur la construction juridique : actuellement, la dénomination de la construction et le nom de ses administrateurs, sa forme juridique, son adresse et son éventuel numéro d'identification doivent être mentionnés.

³ Au cadre XIII du formulaire de déclaration à l'impôt des personnes physiques, dans la rubrique C – Constructions juridiques, l'existence d'une ou de plusieurs construction(s) juridique(s) dont le contribuable est le fondateur ou a recueilli un dividende ou bénéficié de tout autre avantage pendant la période imposable, doit être mentionnée au code 1077-87 (article 307, § 1^{er}/1, alinéa 1^{er}, c), du CIR 92 et loi du 30 juillet 2013).

⁴ Article 307, § 1/3, du CIR 92.

⁵ La taxe Caïman a par ailleurs été transposée à l'article 5/1 du CIR 92 pour l'impôt des personnes physiques et à l'article 220/1 du CIR 92 pour l'impôt des personnes morales.

En outre, la loi-programme du 1^{er} juillet 2016 a porté à 6.250 euros le montant de l'amende pour non-respect de l'obligation de compléter les codes⁶ de la déclaration (article 445, § 2, du CIR 92). L'amende est infligée pour chaque année durant laquelle l'obligation de déclaration n'est pas respectée et pour chaque construction non déclarée. Elle est distincte de toute majoration d'impôt due sur les revenus non déclarés.

Enfin, par la loi-programme du 25 décembre 2017, le législateur a souhaité mettre fin à une série d'abus et d'échappatoires fiscales. Par conséquent, certaines situations fictives et hypothèses ont été incluses dans la loi, rendant la nouvelle taxe Caïman 2.0 beaucoup plus difficile à appliquer que la taxe Caïman 1.0. Les principales modifications sont l'introduction d'un troisième type de construction juridique visant principalement les constructions sous forme d'assurance, la suppression du concept de bénéficiaire tiers⁷ et la qualification fiscale des montants distribués par les trusts en tant que dividendes. Par ailleurs, les « doubles structures⁸ » ont été explicitement incluses dans le champ d'application de la taxe Caïman. Certaines dispositions sont déjà entrées en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2017, alors que d'autres n'ont pris cours qu'au 1^{er} janvier 2018.

2.3 Combinaison d'un impôt sur les montants distribués et d'une taxe de transparence

La taxe Caïman est une mesure de transparence fiscale. De ce fait, les revenus perçus par la construction sont attribués fiscalement au fondateur, comme s'il les avait recueillis directement lui-même. L'objectif de la taxe n'est pas de modifier la nature des revenus (immobiliers, mobiliers, divers ou professionnels)⁹⁻¹⁰. À cet égard, la taxe ne s'applique pas à l'apport ou au transfert des actifs des constructions juridiques situées dans un pays avec lequel une convention préventive de la double imposition ou un échange de renseignements fiscaux existe¹¹. La taxe Caïman ne représente donc pas un taux d'imposition distinct ni un impôt au sein d'une catégorie de revenus distincte, mais elle peut avoir pour effet d'augmenter le revenu imposable du fondateur d'une construction juridique. Ainsi, les revenus provenant de constructions juridiques ne seront pas seulement imposés en tant que revenus mobiliers dans le chef du fondateur (par exemple, les dividendes d'actions intégrées dans un trust) ou en tant que revenus immobiliers (par exemple, les loyers d'immeubles détenus dans une fondation), mais une qualification en tant que revenus professionnels est également possible (par exemple, le fondateur d'une structure patrimoniale privée qui voit ses salaires de dirigeant d'entreprise versés par sa société à cette structure patrimoniale sera imposé sur ces revenus en tant que revenus professionnels).

6 Code 1077-87 de la déclaration à l'impôt des personnes physiques et code 5510 de la déclaration à l'impôt des personnes morales.

7 Le tiers bénéficiaire d'un montage juridique est la personne physique ou morale qui bénéficie à un moment de tout avantage octroyé par la construction juridique quel qu'en soit le type (article 2, § 1^{er}, 14^o/1, du CIR 92). Cette qualification de tiers bénéficiaire n'est pertinente fiscalement que pour les revenus obtenus avant le 17 septembre 2017 ; les revenus obtenus à partir de cette date ne sont imposables que dans le chef du fondateur et non plus dans le chef du tiers bénéficiaire (article 5/1, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, du CIR 92). Par conséquent, la notion de tiers bénéficiaire a été supprimée dans le CIR 92 (suppression de l'article 2, § 1^{er}, 14^o/1, du CIR 92 et modification de l'article 5/1, § 1^{er}, alinéas 1^{er}, 9 et 10, § 2 et 3, du CIR 92 par les articles 86, 4^o, et 87, 1^o, 4^o, 5^o et 7^o, de la loi-programme du 25 décembre 2017, *Moniteur belge* du 29 décembre 2017).

8 Il est question de double structure lorsque des constructions juridiques sont superposées ou interposées, ce qui a pour effet de rompre le lien direct entre le contribuable et la première construction juridique.

9 Par exemple, lorsque la construction juridique a réalisé une plus-value sur actions, il convient de déterminer si cette plus-value relève de la gestion normale d'un patrimoine privé (même si la construction juridique en soi ne dispose pas d'un patrimoine privé).

10 Dans certains cas, la taxe Caïman s'ajoute à un impôt étranger payé par la construction juridique.

11 Article 5/1, § 2, alinéa 2, du CIR 92.

La taxe Caïman 2.0 conserve le principe de la taxe de transparence, mais uniquement pour le fondateur ou toute personne assimilée¹² de la construction juridique. Les montants distribués à des tiers sont désormais considérés comme des dividendes. Ils sont imposables en tant que tels dans la mesure où le montant distribué par la construction juridique est supérieur aux capitaux apportés (tels que le capital libéré)¹³. Les sommes distribuées lors de la dissolution de la construction juridique dans le cadre d'un transfert total (par exemple, lors d'un transfert de siège) ou de l'apport d'actifs pour lesquels aucune contrepartie équivalente n'a été obtenue sont également imposables en tant que dividendes.

Le législateur entend naturellement éviter que les contribuables déplacent leurs constructions juridiques pour échapper à la taxe Caïman. Il souhaite, au contraire, que les réserves constituées historiquement dans des constructions juridiques étrangères reviennent en Belgique. C'est pourquoi la taxe Caïman 2.0 reprend deux « moments de distribution » fictifs. Tant le transfert d'une construction que l'apport d'actifs sont assimilés à une liquidation dans le cadre de l'application de cette taxe. Dans le cas où la construction juridique, ensemble des actifs compris, serait déplacée dans un pays avec lequel aucune information fiscale n'est échangée (ce qui empêcherait l'administration d'obtenir des informations pour appliquer la taxe), l'administration fiscale postulerait de manière irréfutable, dans son application de la taxe, que tous les actifs ont été distribués et que la construction a été fictivement liquidée. C'est également le cas lorsque les droits économiques, les actions ou les actifs d'une construction juridique sont apportés dans une nouvelle structure. Le législateur souhaite ainsi décourager la superposition et l'intégration de constructions juridiques dans des structures complexes visant à empêcher l'administration fiscale de prélever effectivement l'impôt.

La taxe Caïman se présente dès lors brièvement comme suit.

Tableau 1 – Régime fiscal selon le type de revenus

Type de revenus	Régime fiscal
Revenus recueillis (non distribués)	Approche par transparence (article 5/1 du CIR 92) selon la nature des revenus
Revenus distribués	• Montants distribués effectivement : qualification de dividendes (article 18, 3^o, du CIR 92) et pas d'approche par transparence (article 5/1, § 1^{er}, dernier alinéa, du CIR 92) • Deux moments de distribution fictifs : transfert et apport. Qualification de dividendes (article 18, 2^oter, du CIR 92) et pas d'approche par transparence (article 5/1, § 2, du CIR 92)
Revenus soumis à la taxe Caïman et distribués par la suite à un habitant du Royaume	Exonérés (article 21, alinéa 1 ^{er} , 12 ^o , du CIR 92)

Source : *Cour des comptes*

¹² Sont notamment considérées comme fondateurs les personnes physiques qui hériteront directement ou indirectement de ces personnes après leur décès.

¹³ Article 18, 3^o, du CIR 92.

2.4 Constructions juridiques visées

La taxe Caïman 2.0 vise trois types de constructions juridiques.

2.4.1 Structures fiduciaires sans personnalité juridique

Les relations juridiques *sans* personnalité juridique de type trusts ou « patrimoines flottants » constituent le premier type. Il s'agit de tous les contrats dans le cadre desquels un fondateur (propriétaire juridique) se dessaisit d'un patrimoine auprès d'un administrateur (propriétaire économique) qui gère celui-ci conformément aux instructions du fondateur au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires. Étant donné que, dans une relation juridique de type trust, les propriétés juridique et économique du patrimoine sont séparées, il est question de « patrimoine flottant » ; d'un point de vue fiscal, ce patrimoine ne peut être attribué ni au fondateur ni à l'administrateur ou au(x) bénéficiaire(s).

Il n'existe pas de listes officielles de ce type de constructions juridiques. Le contribuable doit donc lui-même déterminer si sa construction constitue une relation juridique de type trust présentant les caractéristiques prévues par la loi (article 2, § 1^{er}, 13^o, a), du CIR 92).

2.4.2 Entités avec personnalité juridique peu ou pas imposées

Les constructions juridiques de type 2 sont des formes juridiques dotées de la personnalité juridique non soumises à un impôt sur le revenu ou soumises à un régime fiscal « notablement plus avantageux » que le régime fiscal belge, c'est-à-dire à un impôt sur le revenu représentant moins de 15 % calculé sur le revenu imposable qui serait déterminé selon les règles belges¹⁴. La qualification de construction juridique peut donc varier d'année en année selon que le seuil de 15 % est dépassé ou non.

En revanche, la taxe Caïman s'applique aux constructions juridiques de type 1 dans tous les cas, que la construction soit soumise à un impôt minimum ou non. À la suite d'un arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 janvier 2021¹⁵, le législateur a prévu une exception pour une construction de type 1 (trust) qui a « *une forme juridique analogue à celle d'une société ou d'une association de droit belge dotée de la personnalité juridique* » et est soumise à une charge fiscale de 15 % ou plus dans le pays d'établissement¹⁶.

En outre, la qualification de construction juridique de type 2 bénéficiant d'un régime fiscal « notablement plus avantageux » diffère selon que la construction est établie dans ou hors de l'Espace économique européen (EEE¹⁷). En principe, les personnes morales établies dans l'EEE ne sont pas

¹⁴ Si la construction juridique est une société, il sera procédé à une comparaison entre l'impôt effectif et la base imposable à l'impôt des sociétés (y compris les divers postes de déduction) afin d'évaluer le seuil de 15 %. Par exemple, lors de l'appréciation de la charge fiscale sur les revenus de brevets ou d'innovation qualifiants dans le chef de la construction juridique, la déduction pour revenus de brevets ou d'innovation sera prise en compte. Le même principe s'applique *mutatis mutandis* à d'autres personnes morales soumises à l'impôt des personnes morales en Belgique.

¹⁵ Cour constitutionnelle, arrêt n° 12/2021 du 28 janvier 2021. Cet arrêt permet au fondateur de fournir la preuve qu'une construction de type 1 (trust) qui a « *une forme juridique analogue à celle d'une société ou d'une association de droit belge dotée de la personnalité juridique* » est également soumise à un impôt sur le revenu d'au moins 15 % et que, par conséquent, la taxe Caïman ne s'applique pas.

¹⁶ Article 5/1, § 3, a), du CIR 92, tel que modifié par l'article 21 de la loi du 27 juin 2021 (*Moniteur belge* du 30 juin 2021).

¹⁷ L'Espace économique européen comprend tous les pays de l'Union européenne plus le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande.

considérées comme des constructions juridiques, sauf dans les cas prévus par le Roi¹⁸. L'arrêté royal du 23 août 2015 a tout d'abord établi une liste limitative de constructions au sein de l'EEE¹⁹. L'arrêté royal du 21 novembre 2018 a supprimé cette énumération et utilise à présent une définition générale. Désormais, toutes les entités établies en EEE dotées de la personnalité juridique qui sont exonérées d'impôts sur le revenu ou paient moins de 1 % d'impôts sur le revenu (de nouveau selon la base imposable belge) sont soumises à la taxe Caïman. Les organismes de placement établis dans l'EEE dont les droits sont détenus par une seule personne ou plusieurs personnes liées ainsi que les sociétés dites hybrides établies dans l'EEE sont également pris en considération²⁰.

Contrairement aux constructions établies dans l'EEE, un arrêté royal distinct du 23 août 2015 (l'arrêté royal hors EEE initial) détermine de manière indicative les constructions hors EEE qui sont des constructions juridiques de type 2 parce qu'elles sont présumées ne pas atteindre le seuil de 15 %. Cette présomption est toutefois réfragable. À partir du 1^{er} janvier 2019, cet arrêté royal hors EEE a été complété par l'arrêté royal du 6 mai 2019 et harmonisé partiellement avec l'arrêté royal EEE. La présomption réfragable a été étendue aux organismes de placement collectif dont les droits sont détenus par une ou plusieurs personnes liées et aux sociétés hybrides établies en dehors de l'EEE. Par conséquent, c'est désormais au contribuable de prouver que la taxe Caïman ne s'applique pas à ces organismes.

2.4.3 Constructions contractuelles

Les constructions dites contractuelles constituent le troisième type de construction juridique depuis 2018²¹. Par cette disposition de portée générale (*catch all*), le législateur a voulu éviter que des contribuables intègrent une construction juridique de type 1 ou 2 dans un contrat (par exemple, un contrat d'assurance-vie) pour échapper à l'application de la taxe Caïman. En effet, cela impliquerait en principe une rupture du lien entre le contribuable et la construction juridique.

2.5 Exceptions

L'article 2, § 1^{er}, 13^o/1, du code des impôts sur les revenus (CIR) prévoit plusieurs exceptions en vertu desquelles certaines entités ne sont pas qualifiées de construction juridique et ne doivent donc pas être mentionnées dans la déclaration. Il s'agit des organismes de placement publics dotés ou non de la personnalité juridique, sauf lorsque les droits sont détenus par une ou plusieurs personnes liées (« fonds dédiés »)²².

L'arrêté royal EEE du 18 décembre 2015 comporte également deux exceptions²³. Ainsi, la taxe Caïman belge ne s'applique pas lorsque l'associé sous-jacent d'une société hybride paie au moins 1 % d'impôt sur la partie du revenu de la société qui lui revient (calculée selon les règles belges) dans le pays où la société est établie. En outre, la clause d'exclusion de la convention préventive de la double imposition (CPDI) prévoit que l'administration fiscale belge ne peut pas appliquer la taxe Caïman si, en vertu d'une telle convention entre la Belgique et un État de l'EEE, la compétence

¹⁸ Article 2, § 1^{er}, 13^o, b), alinéa 2, du CIR 92.

¹⁹ À savoir 1^o la *Stiftung* liechtensteinoise, 2^o l'*Anstalt* liechtensteinoise, 3^o la société de gestion de patrimoine familial (SPF) luxembourgeoise et 4^o la fondation patrimoniale luxembourgeoise.

²⁰ Il s'agit de sociétés qui ne sont pas traitées de façon transparente en droit belge, mais qui, en vertu du droit fiscal de l'État membre de l'EEE dans lequel ces sociétés sont établies, sont toutefois traitées de manière transparente d'un point de vue fiscal (de sorte que les revenus échappent à l'impôt, parce que l'associé ou le membre n'est pas résident).

²¹ Article 2, § 1^{er}, 13^o, c), du CIR 92.

²² Voir l'article 2, § 1^{er}, 13^o/1, du CIR 92.

²³ Article 1^{er}, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 21 novembre 2018.

d'imposition revient à ce dernier (par exemple, dans le cas d'une société civile immobilière française - SCI). Ce motif d'exclusion spécifique s'applique aux entités hybrides et aux entités peu ou pas imposées.

2.6 Exonération de la taxe Caïman

Les revenus des constructions juridiques sont exonérés de la taxe Caïman s'ils sont principalement recueillis dans le cadre d'une ou de plusieurs activités économiques réelles, ces activités ne pouvant pas avoir pour but la gestion du patrimoine privé du fondateur ou d'un des fondateurs (« exclusion de substance » visée à l'article 5/1, § 3, b), du CIR 92). Le contribuable doit en fournir la preuve. Bien qu'en principe, la taxe Caïman ne s'applique pas, de telles constructions doivent être mentionnées dans la déclaration.

Le tableau ci-après contient un relevé des caractéristiques et des différences entre les trois types de constructions juridiques.

Tableau 2 – Types de constructions juridiques

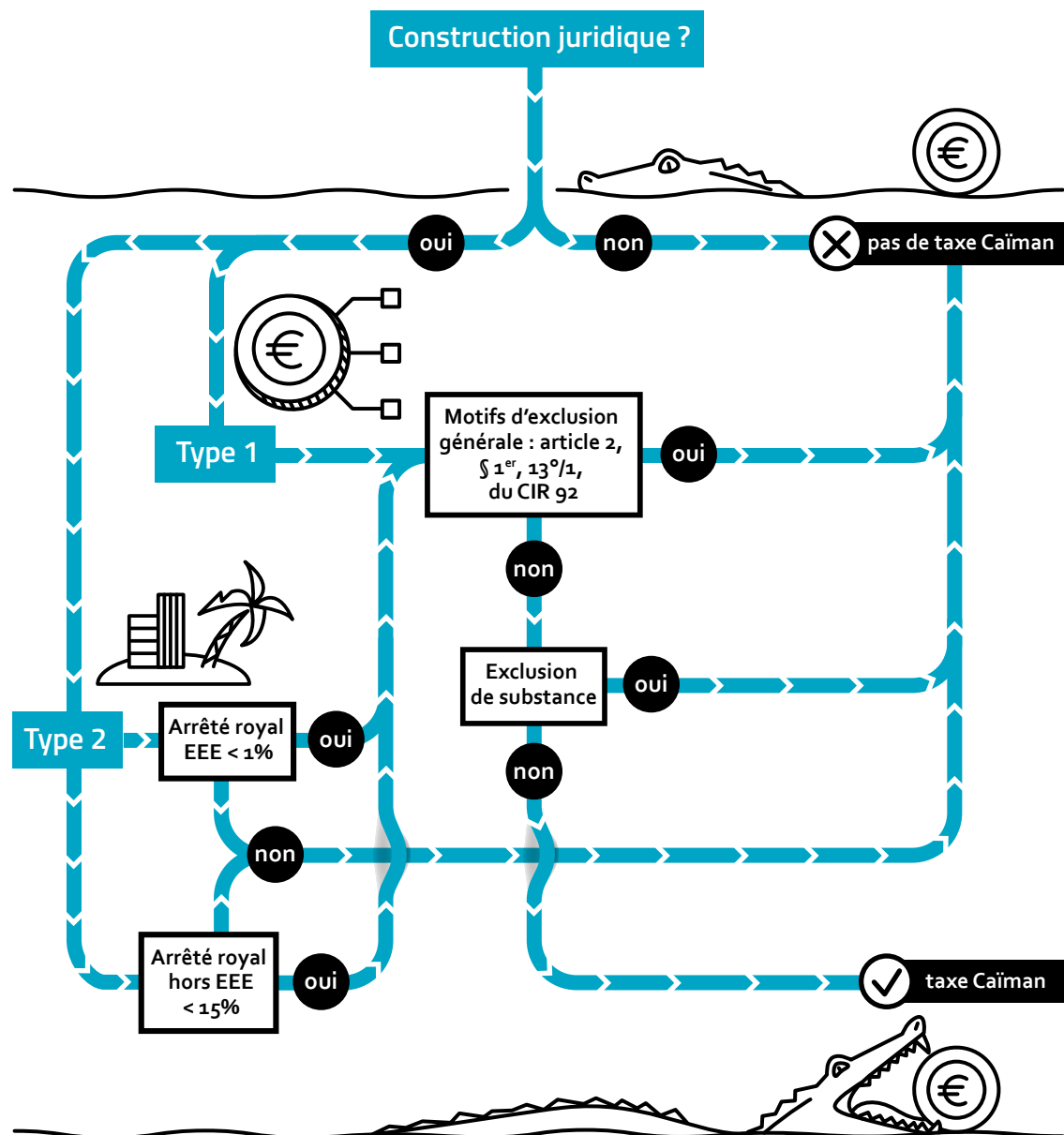
	Type 1 : Relations de type trust	Type 2 : Entités peu ou pas imposées	Type 3 : Construction juridique contractuelle
Caractéristiques	Sans personnalité juridique	Personnalité juridique	Relation contractuelle : intégration d'une construction de type 1 ou 2 dans un contrat (disposition <i>catch all</i>)
Preuve contraire : impôt sur les revenus > 15 %	Non, sauf si la construction de type 1 a « <i>une forme juridique analogue à celle d'une société ou d'une association de droit belge dotée de la personnalité juridique</i> »	Oui	Type 1 : non, sauf si la construction a « <i>une forme juridique analogue à celle d'une société ou d'une association de droit belge dotée de la personnalité juridique</i> »
Listes	Pas de liste officielle	- Hors EEE : AR 06/05/2019 : liste indicative et réfragable si l'entité établie en dehors de l'EEE est soumise à un impôt d'au moins 15 %. - EEE : AR 21/11/2018 : pas de liste limitative, mais toutes les entités établies dans l'EEE sont soumises si l'impôt < 1 %.	Type 1 : pas de liste officielle Type 2 : AR hors EEE / AR EEE
Exceptions légales	- Organismes de placement publics (exception si droits détenus par une ou plusieurs personnes liées) - Détermination de l'imposition de l'activité par le pays de la CPDI en fonction de la convention - Impôt > 1 % dans le chef des associés d'une société hybride		
Exonération légale	Activité économique réelle (obligation de déclaration)		

Source : Cour des comptes

2.7 Arbre de décision

L'arbre de décision ci-après montre si la taxe Caïman est d'application. Il ne tient pas compte des constructions juridiques de type 3, étant donné que ce sont les constructions juridiques de type 1 ou 2 sous-jacentes intégrées dans un produit de placement qui déterminent la manière dont la taxe Caïman peut être appliquée.

Schéma 2 – Arbre de décision pour l'application de la taxe Caïman



Source : Cour des comptes

Chapitre 3

Problèmes dans l'application de la réglementation

Par la rédaction et la préparation de la loi du 25 décembre 2017 (taxe Caïman 2.0), le législateur a souhaité élargir le champ d'application de la taxe Caïman et supprimer un maximum d'échappatoires fiscales. Des entretiens et une analyse de la littérature révèlent toutefois encore certains problèmes.

3.1 Déménagement à l'étranger de contribuables belges

La taxe Caïman belge s'applique uniquement aux habitants du Royaume ou aux personnes soumises à l'impôt des personnes morales (IPM). Les revenus de constructions juridiques étrangères sont dès lors imposés comme s'ils avaient été recueillis directement par les contribuables visés à l'article 3 du CIR 92 (IPP) et à l'article 220 du CIR 92 (IPM). La conséquence logique est que la taxe Caïman cesse de s'appliquer si le contribuable belge décide de quitter la Belgique. L'examen par l'Agisi du registre UBO²⁴ luxembourgeois montre que de tels départs existent. Il révèle que 179 Belges bénéficiaires d'une société de gestion de patrimoine familial (SPF) luxembourgeoise ont quitté la Belgique. Dans le cadre d'une autre analyse, l'Agisi a pu identifier 139 contribuables belges impliqués dans les *Pandora Papers*²⁵, dont 66 ne sont plus habitants du Royaume et ont déménagé en Suisse, au Royaume-Uni, à Monaco, au grand-duché de Luxembourg, en France, en Israël et dans les Émirats arabes unis. Pour être opposable au fisc, ce déménagement ne peut bien entendu pas être feint. L'administration fiscale tente de contrôler ce point, mais une telle vérification requiert un travail considérable et doit être réalisée au cas par cas.

L'administration fiscale indique dans sa réponse qu'elle dispose seulement d'une compétence d'investigation limitée et que les parquets, qui peuvent enquêter au pénal sur les départs fictifs à l'étranger (fraude au domicile), sont porteurs d'une valeur ajoutée importante.

Elle souligne également que l'article 5/1, § 2, du CIR 92 impose un impôt de liquidation²⁶ en cas de déplacement de la construction juridique, mais que cet impôt ne s'applique pas si le fondateur belge déménage à l'étranger. En instaurant la taxe Caïman 2.0, le législateur envisageait

²⁴ Le registre UBO reprend tous les « bénéficiaires effectifs » (*ultimate beneficial owners*) d'une société ou d'autres entités juridiques. Il trouve son origine aux articles 30 et 31 de la directive européenne (UE) 2015/849. Cette directive a été transposée en droit belge par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Le registre UBO luxembourgeois est l'un des rares à être entièrement public.

²⁵ Situation au 30 juin 2022. En 2021, le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a révélé une fuite de données majeure : les *Pandora Papers*. Les données divulguées proviennent de quatorze fournisseurs offshore, prestataires financiers et bureaux d'avocats qui contribuent à la création et à la gestion de sociétés « boîtes aux lettres » et d'autres structures offshore pour des clients souhaitant dissimuler leurs activités et patrimoine financiers.

²⁶ La taxe Caïman 2.0 reprend deux « moments de distribution fictifs ». Dans le cadre de l'application de la taxe Caïman, tant le transfert d'une construction que l'apport d'actifs sont assimilés à une liquidation avec application de l'impôt de liquidation.

précisément de cibler les capitaux fiscalement prescrits, mais cet objectif n'est pas atteint si le fondateur belge déménage à l'étranger. L'instauration d'une *exit tax*²⁷ pourrait résoudre le problème.

3.2 Difficultés à qualifier le contribuable de fondateur d'une construction juridique

D'un point de vue légal, les fondateurs sont présumés être les bénéficiaires directs des revenus de la construction juridique. Cette présomption peut être réfutée à l'aide de tous les moyens de preuve (sauf le serment) en démontrant quelles personnes sont les bénéficiaires réels de quelle part.

L'article 2, § 1^{er}, 14^o, du CIR 92 définit quatre catégories de fondateurs :

1. Les fondateurs à proprement parler (personnes physiques ou morales) qui ont constitué la construction juridique en dehors de l'exercice de leur activité professionnelle.
2. Des tiers ayant apporté des biens et droits sur ces biens dans la construction.
3. Les détenteurs de droits juridiques sur des actions ou parts ou de droits économiques sur les biens et les capitaux détenus par des constructions juridiques de type 2.
4. Les héritiers de personnes physiques (les personnes morales sont exclues), qu'il s'agisse de légataires légaux, universels ou particuliers. Les héritiers peuvent toutefois échapper à la taxe Caïman en démontrant qu'ils renoncent irrévocablement à tout avantage issu de la construction juridique²⁸. Pour prouver ce qui précède, les héritiers peuvent présenter la correspondance avec le représentant de la construction ou l'administrateur.

En l'absence d'indices en ce sens dans la déclaration de succession, la décision du contrôleur sera exclusivement basée sur la fiabilité de cette correspondance. Toutefois, s'il s'avère qu'il s'agit de faux en écriture, l'administration fiscale peut appliquer les sanctions pénales prévues à l'article 450 du CIR 92.

Les revenus recueillis via une construction de type 1 ou 2 qui fait partie d'une construction juridique de type 3 (contrat) sont imposés dans le chef de la personne physique ou morale qui a conclu le contrat et qui en paie les primes. Ces personnes sont considérées comme fondatrices de la construction de type 3.

En pratique, les contrôleurs sont confrontés à des difficultés pour qualifier de fondateurs des contribuables belges vu l'absence d'informations relatives aux constructions juridiques étrangères. La création de la construction peut remonter à loin et constituer une donnée ponctuelle qui est dès lors plus difficile à prouver. En revanche, les bénéficiaires d'une construction juridique doivent être identifiés en permanence ; il est dès lors plus facile de prouver la distribution des revenus. Les statuts ou l'acte constitutif d'une construction juridique mentionnent souvent uniquement le nom du prestataire de services (par exemple, un bureau fiduciaire) comme fondateur officiel, sans faire référence au nom du véritable fondateur belge. Ce nom pourrait toutefois éventuellement se retrouver dans le registre UBO belge ou étranger du pays où la construction juridique est établie. En effet, ce registre vise à rendre disponible une base de données centralisée

²⁷ Cette *exit tax* de 15 % est prélevée lors de la migration d'une société belge à l'étranger. Elle s'applique au déplacement du siège de la société belge à l'étranger, aux transferts d'actifs d'un établissement stable belge à l'étranger et au transfert d'une société belge à l'un de ses établissements stables à l'étranger.

²⁸ L'exposé des motifs fait état de ce renoncement à retirer un quelconque avantage (Chambre, 1^{er} juin 2015, [DOC 54 1125/001](#), *Projet de loi-programme*, p. 44-45, www.lachambre.be). Selon l'article 2, § 1^{er}, 14^o, troisième tiret, du CIR 92, les héritiers ne sont pas les fondateurs s'ils peuvent établir qu'eux-mêmes ou leurs successibles ne pourront bénéficier à aucun moment ni d'une manière quelconque d'un avantage octroyé par la construction juridique.

permettant de déterminer qui est le bénéficiaire effectif d'une construction juridique. Il garantit ainsi la transparence des structures patrimoniales des entités juridiques et facilite la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes.

Les fondateurs, les bénéficiaires, les administrateurs de fiduciaires, les protecteurs²⁹ et les propriétaires directs ou indirects de fiduciaires, trusts ou constructions juridiques similaires étrangers doivent figurer dans le registre UBO belge. L'administration fiscale demande que la loi fasse valoir une présomption réfragable de fondateur si le contribuable belge figure dans le registre UBO en tant que bénéficiaire effectif d'une construction juridique. Les informations concernant les bénéficiaires effectifs sont plus faciles d'accès et correspondent aussi souvent davantage à la réalité économique. Les registres UBO ont déjà été instaurés dans tous les États membres de l'UE et également dans de nombreux autres pays. Le système européen d'interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs (*Beneficial Ownership Register Interconnection System – Boris*) est en cours d'élaboration et facilitera l'application de la taxe Caïman et des droits de succession (voir le point 3.6).

Les règles d'accès pour la consultation des registres UBO nationaux sont très diverses. Un nombre limité de registres étaient entièrement publics (par exemple, le registre luxembourgeois). Dans son arrêt du 22 novembre 2022, la Cour de justice a cependant considéré l'accès public aux informations des registres UBO comme une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel³⁰. Cet arrêt supprime dès lors la possibilité d'un accès public à certains registres UBO. La plupart des États ont en outre assorti la consultation de conditions parfois très strictes. Pour consulter le registre belge, les contrôleurs doivent respecter les règles de l'article 322, § 1^{er}, alinéa 3, du CIR 92³¹.

3.3 Exclusion de substance

La taxe Caïman ne s'applique pas aux constructions juridiques exerçant une activité économique réelle ; il s'agit de l'exclusion dite de substance. Toutefois, l'exposé des motifs de la loi-programme du 10 août 2015 (taxe Caïman 1.0) précise que les activités économiques qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion d'un patrimoine privé ne sont pas couvertes par l'exclusion de substance et sont donc soumises à la taxe Caïman, car elles ne relèvent pas de l'exercice d'une activité professionnelle. Le SDA avait déjà précédemment appliqué cette interprétation à un compartiment d'une société d'investissement à capital variable (sicav) luxembourgeoise³². D'après lui, les opérations économiques relevant de la gestion pure du patrimoine privé ne sont pas concernées par l'exclusion de substance et la taxe Caïman doit donc s'appliquer. La taxe Caïman 2.0 a intégré cette interprétation de l'activité économique réelle dans la loi même. L'article 5/1, § 3, b), du CIR 92 a été clarifié : l'exclusion de substance ne s'applique que si les revenus de la construction juridique proviennent principalement d'activités économiques réelles qui ne peuvent pas avoir pour but la gestion du patrimoine privé du ou des fondateurs de cette construction juridique. La construction

²⁹ Le constituant, c'est-à-dire le fondateur du trust, confie son patrimoine à des tiers, à savoir les fiduciaires (*trustees*). Ensuite, un protecteur peut être désigné afin de contrôler la fiduciaire.

³⁰ Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 22 novembre 2022 dans les affaires jointes C-37/20 et C-601/20 dans les procédures WM (C-37/20), Sovim SA (C-601/20) contre Luxembourg Business Registers, www.curia.europa.eu.

³¹ Seul un agent ayant un titre supérieur à celui d'attaché est autorisé à consulter le registre UBO.

³² Une sicav est un fonds intégré dans une société d'investissement. Elle peut se composer de différents éléments ou compartiments et un compartiment peut être constitué de différentes classes d'actions. Chaque compartiment et classe d'actions a ses propres politique d'investissement, valeur d'inventaire, cours et prix. Il est possible d'investir dans chaque compartiment ou classe d'actions séparément.

juridique doit disposer d'un ensemble de locaux, de personnel et d'équipements en rapport avec l'activité économique réelle.

Malgré la clarification et la limitation de l'exclusion de substance dans la législation et bien que la charge de la preuve incombe au contribuable, l'évaluation d'une activité économique réelle reste une question de fait difficile pour le contrôleur. En outre, la question de savoir si la limitation de l'exclusion de substance est compatible avec la jurisprudence européenne fait toujours débat. La jurisprudence européenne³³ va encore plus loin que le législateur belge en affirmant que l'évaluation réelle de la substance ne peut se limiter à une liste de critères abstraits. Selon cette jurisprudence, tant la liste « locaux, bureaux, personnel et équipements », formulée en termes abstraits, que l'activité réelle doivent être prises en considération. L'Agisi suit généralement le point de vue des travaux parlementaires préparatoires de la taxe Caïman 1.0 selon lesquels l'exonération ne peut être invoquée que pour les activités générant des revenus professionnels et, donc, pas, par exemple, pour les revenus mobiliers³⁴. En revanche, les contribuables se réfèrent notamment à l'arrêt Olsen, qui ne tient pas compte de la qualification belge de revenus professionnels et revenus mobiliers, et adopte une vision beaucoup plus large de l'appréciation de l'activité économique réelle.

Plusieurs entretiens ont révélé que le débat sur l'activité économique réelle dans le cadre de la gestion de patrimoines très importants demeure problématique et constitue toujours une échappatoire majeure à la taxe Caïman. La gestion de ce type de patrimoine est généralement confiée à plusieurs membres du personnel qui travaillent souvent en plusieurs endroits. La question est alors de savoir si une telle activité constitue la gestion d'un patrimoine privé ou une activité économique de gestion patrimoniale.

L'administration fiscale indique dans sa réponse que de telles discussions doivent être tranchées par le juge pour déterminer les incompatibilités. Si la jurisprudence révèle une incompatibilité, les conclusions nécessaires pourront en être tirées au niveau stratégique.

Dans sa réponse, le ministre indique avoir chargé l'administration fiscale d'élaborer une circulaire pour clarifier l'interprétation de l'exclusion de substance.

3.4 Évitement au moyen d'un actionnariat dans un fonds dédié

L'arrêté royal EEE et l'arrêté royal hors EEE ont été affinés afin de rendre la taxe Caïman également applicable aux organismes de placement collectif (OPC) privés³⁵. À la lecture stricte de la loi (article 2, § 1^{er}, 13^o/1, alinéas 2 et 3, du CIR 92), qui ne visait que les OPC publics ou institutionnels, les OPC privés ne relevaient pas du champ d'application. Il s'agit souvent de fonds

³³ Cour de l'Association européenne de libre-échange, arrêt du 9 juillet 2014 dans les affaires conjointes E-3/13 et E-20/13 (Olsen e.a. contre l'État norvégien, <https://eftacourt.int/>); Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 14 septembre 2017 dans l'affaire C-646/15 (Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements), ECLI:EU:C:2017:682 et arrêt du 20 décembre 2017 dans les affaires jointes C-504/16 (Deister Holding) et C-613/16 (Juhler Holding), ECLI:EU:C:2017:1009, <https://curia.europa.eu>.

³⁴ Chambre, 1^{er} juin 2015, DOC 54 1125/001, p. 37-39, www.lachambre.be.

³⁵ Le nouvel arrêté royal EEE du 21 novembre 2018 intègre dans le champ d'application de la taxe Caïman les organismes de placement dont les droits sont détenus par une personne ou plusieurs personnes liées, le cas échéant considérés distinctement par compartiment, à partir de l'exercice d'imposition 2019 (revenus 2018). Le nouvel arrêté royal hors EEE du 6 mai 2019 s'applique aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par l'OPC à compter du 1^{er} janvier 2019.

d'investissement spécialisés créés par des banques ou des gestionnaires de patrimoine étrangers et adaptés à la clientèle belge.

Cette adaptation rend la taxe Caïman applicable à tous les fonds de pension, sociétés cotées et OPC dont les actions ou parts sont détenues exclusivement par une personne ou plusieurs personnes liées³⁶. Si nécessaire, ce point doit être évalué au niveau des compartiments de la construction (actionnariat dans un fonds dédié). Le législateur a ainsi voulu mettre fin à des années de débat sur la question de savoir si les compartiments d'un fonds dédié dans une sicav luxembourgeoise, par exemple, étaient soumis à la taxe Caïman.

Dans la pratique, cependant, il est parfois fait appel à des prête-noms pour occuper la fonction de personne/actionnaire non lié. Le compartiment d'un OPC est alors détenu par des personnes dites non liées et l'OPC échappe ainsi à la taxe Caïman. Pour l'administration fiscale, il n'est pas non plus évident de détecter de tels compartiments de fonds dédié au sein d'un organisme de placement important.

En vertu de la législation actuelle, donner une infime participation à une personne dite non liée suffit pour échapper à la taxe Caïman. Selon la Cour des comptes, il est opportun de modifier la loi pour qu'on parle d'OPC dès le moment où une part minimale est détenue par une personne non liée. En outre, il peut être envisagé de faire supporter la charge de la preuve concernant le compartimentage des OPC par la personne qui perçoit les revenus. L'investisseur belge devrait alors prouver lui-même qu'il n'est pas concerné par l'actionnariat dans un fonds dédié et pourrait se référer à cet effet aux derniers statuts, au règlement du fonds, au prospectus d'émission ou au rapport annuel (ou semestriel) de l'OPC.

L'administration fiscale précise dans sa réponse que les fonds dédiés de la branche 23 dont les compartiments de placement sont détenus par une personne unique ne relèvent pas de la mesure et constituent donc un moyen d'éviter la taxe Caïman. Le ministre a chargé son administration d'analyser les possibilités de combler les lacunes citées au niveau de la législation.

3.5 Intégration d'une société ordinaire dans une construction en chaîne

La taxe Caïman 1.0 pouvait être contournée assez facilement en utilisant des structures dites doubles. Un empilement de constructions diverses permettait de rompre le lien entre le fondateur belge et la construction juridique étrangère. La taxe Caïman 2.0 a toutefois été rendue explicitement applicable à ces doubles structures en instaurant une attribution fictive (article 5/1 du CIR 92). Désormais, si une construction juridique (« construction mère ») détient les parts d'une autre construction juridique (« construction filiale »), il est procédé à une attribution de revenus entre les constructions juridiques superposées. Par conséquent, des revenus sont attribués fiscalement non seulement au fondateur belge, mais aussi mutuellement aux constructions juridiques via la consolidation. L'attribution est proportionnelle au pourcentage de participation.

Toutefois, dès qu'une société ordinaire qui n'est pas une construction juridique fait son apparition dans la chaîne, l'attribution fictive ne s'applique plus dans le cas où la création d'une telle société précède la constitution de la construction juridique. Si une personne physique belge crée une société ordinaire et que celle-ci adopte ensuite une structure juridique, la taxe Caïman ne s'applique pas.

³⁶ Des personnes sont considérées comme liées si une ou plusieurs personnes physiques ou morales exercent un contrôle sur une autre personne morale, si ces personnes sont parentes ou alliées jusqu'au quatrième degré, si elles sont mariées, cohabitent légalement ou ont établi leur domicile ou leur siège de la fortune à la même adresse.

Exemple

Lorsqu'un fondateur belge détient les actions d'une société de participations financières (soparfi) luxembourgeoise et qu'il transfère ensuite ces actions à un trust panaméen, aucun revenu n'est attribué à la soparfi luxembourgeoise et, par extension, au fondateur belge. Lors de l'introduction de la taxe Caïman 2.0, le législateur a souhaité que la taxe de transparence reste gérable, compte tenu de son objectif final qui est de n'imposer que les revenus des constructions juridiques et non ceux d'une société ordinaire.

Soparfi

La soparfi luxembourgeoise, qui n'est généralement pas qualifiée de construction juridique (voir ci-après), peut donc toujours être utilisée, comme dans le cadre de la taxe Caïman 1.0, pour échapper à la taxe de transparence. L'enquête sur les *LuxFiles* a ainsi notamment démontré que ce holding luxembourgeois était fréquemment utilisé par les contribuables belges³⁷. La consultation, par l'Agisi, du registre UBO luxembourgeois a révélé que 12.077 Belges sont bénéficiaires de 20.868 sociétés luxembourgeoises, dont 9.402 soparfi et 287 SPF. Selon l'Agisi, de très nombreuses SPF ont été converties en soparfi avant l'introduction de la taxe Caïman 1.0. En effet, selon l'arrêt royal EEE du 18 décembre 2015, les SPF étaient considérées comme des constructions juridiques.

Une soparfi luxembourgeoise³⁸, généralement utilisée comme société holding et d'investissement, est rarement qualifiée de construction juridique. Elle est uniquement qualifiée de construction juridique dans des situations très exceptionnelles, par exemple s'il existe de nombreuses moins-values sur actions ainsi qu'une différence entre les droits fiscaux belge et luxembourgeois (les moins-values ne sont pas déductibles fiscalement en Belgique, mais bien au grand-duché de Luxembourg). La soparfi luxembourgeoise n'est pas soumise à la taxe Caïman si le fondateur belge prouve que cette société est imposée au Luxembourg à concurrence d'au moins 1 % du revenu imposable déterminé selon les règles fiscales belges. Par conséquent, le seuil de 1 % suppose le calcul d'une base imposable virtuelle selon les règles de l'impôt des sociétés ou des personnes morales belge.

L'administration fiscale dispose d'une arme pour lutter contre l'intégration d'une société ordinaire dans une construction en chaîne. Dans certaines circonstances, une restructuration visant à éluder la taxe de transparence sur les doubles structures, par exemple en intercalant une soparfi, peut constituer un abus fiscal. En vertu de la disposition générale anti-abus de l'article 344, § 1^{er}, du CIR 92, le contrôleur a la possibilité d'ignorer les actes juridiques d'une construction juridique en cas d'abus³⁹. Les difficultés liées à la charge de la preuve en cas d'abus fiscal incombent cependant à l'administration fiscale.

Rien dans la loi ou l'exposé des motifs ne détermine que le contribuable belge qui a vendu ses droits perd sa qualité de fondateur « initial » au sens de l'article 2, 14^o, premier et deuxième tirets, du CIR 92. D'une part, l'interprétation littérale de la loi entraîne que le fondateur initial de la

³⁷ Denis-Emmanuel Philippe, « Vallen de bezitters van een Luxemburgse Soparfi onder de Kaaimantaks? », *De Tijd*, 2 septembre 2019 ; Chambre, 20 juillet 2016, [DOC 54 2000/001](#), *Proposition de loi modifiant le code des impôts sur les revenus 1992 afin d'étendre le champ d'application de la taxe Caïman*, p. 3, [www.lachambre.be](#).

³⁸ Une soparfi est une société ordinaire luxembourgeoise soumise à l'impôt des sociétés luxembourgeois. Son objectif principal est d'acquiescer, de gérer et de réaliser des bénéfices d'investissement au Luxembourg ou en dehors de celui-ci.

³⁹ Chambre, 6 novembre 2017, [DOC 54 2746/001](#), *Projet de loi-programme. Exposé des motifs*, p. 41, [www.lachambre.be](#).

construction juridique reste soumis à la taxe Caïman, bien qu'il n'ait plus rien à voir avec cette construction, puisqu'il a vendu à un tiers « indépendant » tous ses apports en actifs ou en droits dans cette structure juridique. D'autre part, cette interprétation littérale de la loi est utile pour une imposition transparente des revenus d'une construction juridique dans le cas d'un fondateur qui apporte ou crée des actifs ou des droits dans une construction juridique et vend ensuite celle-ci à une société ordinaire dans laquelle lui-même, ses enfants ou d'autres personnes liées exercent un pouvoir et bénéficient d'avantages. Dans cette hypothèse, la taxe de transparence répond tout à fait à la volonté du législateur.

Le SPF Finances estime souhaitable d'exonérer le fondateur initial de la taxe Caïman si celui-ci peut établir qu'il a transféré ses droits dans la construction juridique à un tiers « indépendant ».

3.6 Absence de répercussions de la taxe Caïman sur les droits de succession

La Cour des comptes note que la taxe Caïman n'a pas de répercussions sur les droits de succession, contrairement au régime néerlandais, dont s'inspire le régime belge. Aux Pays-Bas, les avoirs, les dettes, les produits et les dépenses d'un patrimoine privé isolé (*afgezonderd particulier vermogen*) sont attribués, pour l'impôt sur les revenus, à la personne ayant isolé ce patrimoine. Au décès de cette personne, le patrimoine privé isolé est attribué en tant que legs à ses héritiers. Étant donné que la taxe Caïman belge ne vise en principe que les revenus et que les droits de succession visent le transfert de capitaux (d'un patrimoine à l'autre), les deux impôts sont totalement distincts. Toutefois, contrairement à l'impôt sur le revenu, il n'existe pas de régime spécifique pour les droits de succession et les constructions juridiques. Lorsque le fondateur décède, la taxe Caïman peut imposer les revenus tirés de constructions juridiques uniquement dans le chef des héritiers dont la qualité de fondateur-héritier est reconnue en application de l'article 2, § 1^{er}, 14°, 3^e tiret, du CIR 1992. La taxe Caïman ne peut toutefois pas imposer le capital hérité (à savoir le patrimoine apporté par le fondateur à la structure juridique) dans le chef des héritiers étant donné qu'elle n'affecte pas les droits de succession. Il est donc essentiel que les services des droits de succession connaissent le(s) fondateur(s)-héritier(s) belge(s) des constructions juridiques afin de pouvoir ensuite taxer le capital sous-jacent (hérité) dans les droits de succession. En Belgique, les droits de succession relèvent de la compétence des régions. Dans le cadre d'un projet pilote, l'Agisi a transmis à titre unique une centaine de dossiers individuels à l'Administration générale de la documentation patrimoniale (AGDP) et à l'administration fiscale flamande (Vlabel), sur la base des protocoles existants relatifs à l'échange de données et à la coopération⁴⁰. Par échange automatique de renseignements entre les États membres européens ou avec la Suisse, le Liechtenstein et Monaco, l'Agisi a détecté l'existence de comptes bancaires étrangers dont les titulaires étaient décédés. Si l'Agisi présumait, après avoir consulté l'application e-succ⁴¹, que ces comptes n'avaient pas été déclarés dans le cadre des droits de succession, elle transmettait les fichiers à Vlabel et à l'AGDP. Après la réaction de Vlabel et de l'AGDP concernant les dossiers, l'Agisi a constaté que 90 % des constructions juridiques n'avaient pas été mentionnées dans la déclaration de succession. La Cour des comptes recommande dès lors à l'Agisi et aux administrations compétentes (telles que l'AGDP et Vlabel) d'échanger systématiquement les données relatives aux avoirs des fondateurs de

⁴⁰ Protocole du 13 mai 2016 entre l'administration fiscale flamande et le service public fédéral Finances relatif à la coopération entre l'Agisi et Vlabel dans le cadre du transfert du service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1^{er}, 4^o et 6^o à 8^o, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions ; protocole du 28 juillet 2017 entre l'AGDP et l'Agisi. Selon ces protocoles, l'échange de données pour des dossiers individuels (donc pas en masse) est possible si la législation sur le respect de la vie privée est respectée.

⁴¹ Programme informatique de l'AGDP utilisé pour établir les droits de succession.

constructions juridiques décédés. Elle recommande également de transmettre systématiquement aux administrations compétentes (AGDP et Vlabel) le nom des héritiers-personnes physiques qualifiés de fondateurs d'une construction juridique. Cet échange de données interne est important, parce que de nombreuses constructions juridiques sont justement mises en place pour éluder les droits de succession et que les montants en jeu sont souvent importants. La Cour des comptes estime dès lors que les législateurs fédéral et régionaux devraient se concerter sur la possibilité de répercuter la taxe Caïman sur les droits de succession.

Étant donné que la taxe Caïman n'a pas de répercussions sur les droits de succession régionaux, la question se pose de savoir si les données financières échangées automatiquement, telles que les comptes bancaires, peuvent être utilisées pour établir les droits de succession. Ces renseignements internationaux constituent souvent une source d'informations pour l'administration fiscale afin d'appliquer la taxe Caïman (voir le [point 4.2](#)).

L'utilisation de données financières ayant fait l'objet d'un échange automatique (comptes bancaires) selon la NCD, à savoir la norme commune relative à l'échange automatique d'informations financières de l'OCDE, est réglementée au niveau international. Les informations financières NCD de l'Union européenne, d'Andorre, de Saint-Marin, du Liechtenstein, de Monaco et de la Suisse peuvent être utilisées pour établir ou prélever des droits de succession. En ce qui concerne les renseignements émanant des autres États utilisant ce système, chaque État partenaire peut émettre une réserve⁴², ce qui signifie que l'utilisation des informations NCD dans le cadre des droits de succession doit être examinée pays par pays. Les informations financières américaines, qui ne sont pas basées sur la norme NCD, mais sur le système *Foreign Account Tax Compliance Act* (Fatca), ne peuvent, quant à elles, pas être utilisées pour le prélèvement des droits de succession⁴³.

Exemple

Les informations américaines relatives aux comptes bancaires non déclarés de constructions juridiques établies dans le Delaware (un État américain au régime fiscal favorable) ne peuvent pas être utilisées pour prélever les droits de succession régionaux.

L'intégration des principes de la taxe Caïman dans les législations successorales régionales pourrait résoudre ce problème.

3.7 Interaction entre la taxe Caïman et les conventions préventives de la double imposition

L'article 1^{er}, alinéa 2, de l'arrêté royal EEE du 21 novembre 2018 prévoit qu'une personne morale établie dans l'EEE n'est pas une construction juridique si son activité principale consiste en l'exercice d'une activité qui génère des revenus qui seraient exonérés de l'impôt sur les revenus belge en vertu d'une convention préventive de la double imposition (CPDI) si l'habitant du Royaume ou la personne morale bénéficiaire des revenus avait directement recueilli ceux-ci. En pareil cas, il ne s'agit pas d'une construction juridique et ni l'obligation de déclaration ni la taxe Caïman ne s'applique.

⁴² Les informations reçues d'États non membres de l'UE sont échangées sur la base de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, modifiée par le protocole de 2010.

⁴³ Les données Fatca sont échangées sur la base de la convention précitée et des accords intergouvernementaux conclus entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique (23 avril 2014 et 29 septembre 2015).

En outre, un conflit fiscal peut survenir si, en vertu d'une CPDI conclue avec un pays établi hors EEE, la construction juridique est imposée dans l'État de résidence, alors que le fondateur est également imposé en Belgique via la taxe Caïman. Les services centraux de l'AGFisc sont d'avis que la CPDI s'applique et que, dans la plupart des cas, la Belgique aura le pouvoir de prélever la taxe Caïman par la disposition résiduelle⁴⁴ de la CPDI concernée. Toutefois, si des impôts sont prélevés simultanément au titre de la taxe Caïman et par un autre État contractant, les services centraux de l'AGFisc estiment qu'il n'existe pas de conflit entre la CPDI et la taxe Caïman, arguant que les CPDI ne visent pas à éviter la double imposition économique⁴⁵, mais uniquement la double imposition juridique. Il est question d'une double imposition juridique lorsque le fondateur d'une construction juridique est imposé sur les mêmes revenus, c'est-à-dire concrètement à la fois par la taxe Caïman belge et par un impôt étranger perçu par l'État membre mentionné dans la CPDI. Ce n'est qu'en cas de double imposition juridique que le fondateur d'une construction juridique peut invoquer la CPDI⁴⁶. Cette position de l'AGFisc n'a pas été rendue publique. La doctrine et la jurisprudence adoptent parfois un point de vue opposé, à savoir que la taxe Caïman entre en conflit avec la CPDI et que cette dernière devrait primer en tant que norme de droit international⁴⁷.

Exemple

Le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 11 mars 2020 constitue un exemple où la convention préventive de la double imposition (CPDI) prévaut. Dans cette affaire, un accord a été approuvé entre le fondateur d'un trust canadien et l'administration fiscale belge, reconnaissant que la taxation des revenus de cette structure dans le chef du fondateur résidant en Belgique, en vertu du principe de transparence de la taxe Caïman belge, est contraire à la CPDI entre la Belgique et le Canada⁴⁸.

Les réactions des administrations générales du SPF Finances concernant ce point du rapport montrent qu'il n'y a pas d'unanimité quant à l'application de la taxe Caïman dans de telles situations. Il serait dès lors opportun que le SPF Finances adopte un point de vue uniforme et le diffuse publiquement.

Comme mentionné au [point 2.3](#), la taxe Caïman 2.0 table sur deux moments de distribution fictifs. Lorsque les actifs d'une construction juridique sont transférés dans un autre pays (par exemple, dans le cas d'un transfert de siège) ou lorsque les actifs sont apportés dans une nouvelle structure

⁴⁴ Les revenus non distribués d'une structure juridique ne sont pas des revenus provenant d'un bien immobilier (article 6 de la CPDI) ni des bénéfices, étant donné que le fondateur belge de la construction juridique n'est pas une société (article 7 de la CPDI). L'article 10 de la CPDI (dividendes) ne peut pas non plus être appliqué, puisqu'aucun dividende n'a été payé. L'article 11 (intérêts) n'est pas applicable non plus ; cette disposition place la compétence d'imposition dans le chef de l'État de résidence du bénéficiaire effectif. Les revenus concernés ne sont pas des redevances (article 12 de la CPDI), ni des revenus d'emploi (articles 14 à 19 de la CPDI), de sorte que la disposition résiduelle « autres revenus » de la CPDI s'applique. Généralement, mais pas toujours, cette disposition résiduelle attribuera la compétence d'imposition à l'État de résidence du fondateur, autrement dit la Belgique.

⁴⁵ Le même revenu est imposé par une ou deux instances dans le chef de différents contribuables (qui bénéficient de ce revenu).

⁴⁶ La qualification exacte des revenus est faite en premier lieu dans l'état d'origine. Si les revenus sont qualifiés de manière telle qu'ils sont imposables dans l'État d'origine, la CPDI s'appliquera.

⁴⁷ Tiberghien, *Manuel de droit fiscal 2020/2021*, tome 2, Wolters Kluwer, 2021, p. 2816-2817 ; B. Peeters et G. Verachtert, *De Kaaimantaks: panta rhei*, Malines, Kluwer, 2019.

⁴⁸ Tribunal de Bruxelles, 11 mars 2020, 2018/4033/A, non publié.

(par exemple, dans une structure en chaîne), ils sont présumés avoir été distribués de manière irréfragable. Une fois l'apport ou le transfert effectué, les actifs sont imposés en tant que dividendes dans le chef du fondateur. Ils ne le sont toutefois pas si la construction juridique est transférée dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une CPDI ou un accord relatif à l'échange de renseignements fiscaux⁴⁹. Comme mentionné précédemment, rares sont les pays qui ne pratiquent aucune forme d'échange international. Par conséquent, dans la pratique, la taxe Caïman ne s'applique pas en cas de transfert et d'apport d'actifs.

Dans sa réponse, le ministre déclare avoir chargé l'administration d'élaborer une circulaire visant à clarifier l'interaction entre la taxe Caïman et les conventions préventives de la double imposition.

3.8 Taxe Caïman fiscalement avantageuse

Bien que la taxe Caïman ait précisément été introduite pour prévenir l'évasion fiscale, une construction juridique à laquelle la taxe s'applique peut parfois s'avérer être plus avantageuse qu'une autre formule à laquelle la taxe ne s'applique pas. C'est le cas, entre autres, lorsque l'article 21, alinéa 1^{er}, 12°, du CIR 92 est combiné à l'exonération des plus-values sur la vente d'actions à l'impôt des personnes physiques. En effet, l'article 21, alinéa 1^{er}, 12°, du CIR 92 prévoit que les montants distribués provenant de constructions juridiques sont exonérés de l'impôt sur les revenus s'ils ont déjà subi leur régime d'imposition en Belgique.

⁴⁹ Article 5/1, § 2, du CIR 92.

Chapitre 4

Politique de contrôle

Plusieurs instances interviennent dans le contrôle de la taxe Caïman. Les contribuables peuvent, tout d'abord, contacter le Service des décisions anticipées (SDA) pour obtenir une décision fiscale anticipée. Les services centraux de l'Agisi et de l'AGFisc sélectionnent et dirigent les contrôles ; ils effectuent une analyse de risques à cet effet et élaborent une approche de contrôle. Les contrôles fiscaux en tant que tels relèvent de la responsabilité des directions régionales de l'Agisi et des centres de contrôle de l'AGFisc.

4.1 Rôle préliminaire du SDA

En raison de la complexité de la législation relative à la taxe Caïman, les problèmes d'interprétation de son application étaient fréquents, surtout dans la phase initiale (taxe Caïman 1.0). De nombreux contribuables souhaitaient dès lors vérifier au préalable certaines opérations auprès du SDA et obtenir davantage de sécurité juridique par le biais d'un *prefiling*⁵⁰ ou d'une décision fiscale anticipée (*ruling*). Le tableau suivant indique le nombre de décisions fiscales anticipées et de *prefilings* concernant la taxe Caïman depuis son introduction en 2015.

Tableau 3 – Nombre de décisions fiscales anticipées et de *prefilings*

	Demandes de décision fiscale anticipée		Prefilings	
	In	Out	In	Out
2015			5	0
2016	17	16	32	18
2017	5	4	16	25
2018	3	3	20	9
2019	2	2	16	6
2020	5	6	18	25
2021	12	11	18	17

Source : SDA

La plupart des demandes de décision fiscale anticipée ou de *prefiling* datent de 2016, autrement dit de la phase initiale de la taxe Caïman. Cette année a par conséquent enregistré le plus grand nombre de décisions prises par le SDA. La diminution du nombre de demandes les années suivantes peut vraisemblablement s'expliquer en partie par la clarification de la législation (concernant notamment les constructions en chaîne, les règles d'imputation, etc.) par la loi-programme du 25 décembre 2017 (taxe Caïman 2.0).

⁵⁰ Pour les demandes complexes, il peut être utile de faire précéder une demande de décision fiscale anticipée par une demande de *prefiling*. Le *prefiling* vise à préparer autant que possible la demande de décision fiscale anticipée et offre l'opportunité de déjà entrer en contact avec le service concerné. Si le *prefiling* formule un avis négatif, la demande de décision fiscale anticipée peut être écartée.

Par ses décisions, le SDA a défini, généralement en concertation avec les services centraux compétents de l'AGFisc et de l'AGESS, une série de lignes de conduite claires pour l'application et l'interprétation de la législation relative à la taxe Caïman, par exemple pour l'interprétation des concepts de fondateur et de constructions en chaîne, de la charge de la preuve dans le cas de réserves dites historiques et d'apports antérieurs (règles d'imputation, etc.), de la problématique des paradis fiscaux, etc.

Certaines questions restent néanmoins en suspens, comme l'application ou non de la taxe Caïman à la fondation de droit néerlandais (*stichting administratiekantoor* – Stak⁵¹). Malgré plusieurs demandes de *prefiling* à ce sujet, celles-ci sont toujours en attente, parce que le SDA et les services centraux de l'AGFisc n'ont pas encore accordé leurs points de vue.

4.2 Analyse de risques

Les services centraux de l'Agisi effectuent l'analyse de risques pour les dossiers relatifs à la taxe Caïman, tant pour leur propre administration que pour l'AGFisc. Dans ce cadre, l'Agisi se charge prioritairement des dossiers plus lourds et plus complexes, tandis que l'AGFisc s'occupe des dossiers de moindre envergure ou plus routiniers.

L'analyse de risques suit un système progressif. Dans un premier temps, on part d'une série de signaux⁵² pour établir une sélection la plus large possible de constructions juridiques considérées comme à risque. Une fois les cas clairement négatifs éliminés, la sélection est affinée via une enquête préalable par les services de la gestion des inputs⁵³ de l'Agisi. Ensuite, les directions régionales de l'Agisi sélectionnent, sur proposition du service Input, les affaires qu'elles examineront effectivement (avec une section Impôts directs et une section TVA), notamment au vu de l'importance de l'affaire (sociale, budgétaire, etc.) et de la capacité de contrôle disponible. Ce sont donc les directeurs régionaux qui décident en dernier ressort de lancer une enquête.

L'analyse de risques est principalement alimentée par les sources suivantes :

- la Banque-Carrefour des entreprises (BCE), via la base de données Sitran⁵⁴ ;
- l'application back office permettant aux agents taxateurs de traiter et de gérer les déclarations à l'impôt des personnes physiques et les aidant à effectuer les opérations d'enrôlement à cet impôt (Taxi) ;
- la norme commune de déclaration (NCD) régissant l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers au niveau mondial entre autorités fiscales, développée en 2014 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et transposée par la Commission européenne dans une directive européenne (2014/107/UE du 9 décembre 2014) ;
- les *leaks* telles que les *Panama Papers*, *Pandora Papers*, dont certaines informations sont publiques et enrichies par des sources internes, telles que la BCE et la NCD, afin d'établir un maximum de liens vers des contribuables individuels ; les *leaks* sont surtout utiles pour repérer ceux qui omettent de déclarer leurs constructions juridiques.

⁵¹ La Stak est un instrument classique de planification successorale permettant à un entrepreneur de déjà transmettre en partie son entreprise à la génération suivante, tout en conservant le contrôle grâce à une scission des droits économiques (droit au versement de dividendes) et juridiques (droit de vote à l'assemblée générale) liés aux actions.

⁵² Un renseignement NCD, un article presse ou une plainte peuvent, par exemple, fournir de tels signaux.

⁵³ Chaque direction régionale a son propre service Input, qui dépend directement du directeur régional et qui se compose d'un chef de service, de quelques analystes et d'un dataminer.

⁵⁴ Sitran est la base de données dans laquelle les collaborateurs du SPF Finances peuvent rechercher les informations de signalétique (données d'identification et personnelles) de personnes physiques et morales. Elle vise donc à rassembler en un seul dossier signalétique toutes les données éparpillées d'une même personne (issues de sources authentiques comme le registre national, la Banque-Carrefour des entreprises, la centrale des bilans de la Banque nationale, etc.).

Dans la pratique, les dossiers à contrôler sont sélectionnés en croisant les données issues de ces sources, par exemple :

- les données NCD (personnes détenant le contrôle de l'entité⁵⁵) avec le code 1077 de la déclaration à l'impôt des personnes physiques dans Taxi (voir le [point 2.1](#)) ;
- les données NCD (personnes détenant le contrôle de l'entité) avec les revenus mobiliers déclarés dans Taxi.

Pour les constructions juridiques rapportées dans les fiches NCD, les principaux critères de sélection lors de l'analyse de risques sont le type/la forme juridique (société, fondation, trust, etc.), le pays d'établissement (pays suspects et paradis fiscaux repris sur certaines listes, etc.) et les personnes détenant le contrôle de l'entité.

Recoupement avec le registre UBO

À l'avenir, l'objectif est en outre de recouper aussi le code 1077 susmentionné de Taxi avec le registre UBO (belge). Ce recoupement pourrait certainement s'avérer une aide précieuse pour détecter les fondateurs belges et les bénéficiaires de constructions juridiques établies dans divers pays. Étant donné que les services fiscaux ne disposent légalement d'aucun accès global à ce registre, mais qu'ils ont seulement un accès pour des contribuables spécifiques⁵⁶, les données UBO ne peuvent pas être croisées en masse avec les bases de données de l'administration fiscale, de sorte qu'il n'est pas encore possible de procéder au datamining ou à une analyse de risques sur cette base⁵⁷. Pour les registres UBO étrangers accessibles au public, cette possibilité existe notamment grâce à la technique du *scraping* de données⁵⁸. L'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2022⁵⁹ supprime l'accès public et, dès lors, la possibilité de *scraping* pour les registres de l'UE.

Citons également dans ce contexte la résolution du Parlement européen du 21 octobre 2021⁶⁰ qui, dans le cadre des *Pandora Papers*, souligne « la nécessité et la grande utilité des registres de bénéficiaires effectifs interconnectés et accessibles au public pour les fiducies et les structures similaires telles que les entreprises, afin de permettre un contrôle plus étroit et une meilleure vérification croisée des informations par les journalistes et la société civile ». Cette résolution souligne également qu'il importe que ces registres contiennent des données harmonisées et lisibles par machine et prévoient des fonctions de recherche.

⁵⁵ Il s'agit des bénéficiaires effectifs ou des contribuables.

⁵⁶ En outre, seuls les agents d'un grade supérieur à celui d'attaché y ont accès (article 322, § 1^{er}, du CIR 92).

⁵⁷ Il convient de noter que le projet de loi portant des dispositions fiscales et financières diverses du 3 octobre 2022 (Chambre, [DOC 55 2899/001](#), titre 10, chapitre 1, article 89, [www.lachambre.be](#)) modifie l'article 322, § 1^{er}, alinéa 3, du CIR 92 pour permettre l'utilisation en masse des données du registre UBO pour des applications de datamining.

⁵⁸ Les informations « grattées » depuis des pages web sont recueillies et analysées par un logiciel.

⁵⁹ Cour de justice de l'Union européenne, op. cit., voir aussi le [point 3.2](#).

⁶⁰ Parlement européen, *Pandora Papers: implications pour les efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude et l'évasion fiscales*, résolution du 21 octobre 2021 n° 26 (2021/2922(RSP)), *Journal officiel des Communautés européennes* C184/141 du 5 mai 2022, [www.eur-lex.europa.eu](#).

Accès à la DAC 6

Outre la consultation en masse du registre UBO, l'accès à certains renseignements relatifs aux constructions transfrontières dans le cadre de la DAC 6⁶¹ permettrait aussi d'affiner et d'optimiser l'analyse de risques à l'avenir.

Le ministre des Finances a répondu à une question parlementaire à ce sujet : au 25 octobre 2021, la Belgique avait déjà reçu 684 communications relatives à des constructions transfrontières. Ces données ont été incluses dans le datawarehouse, mais elles n'étaient pas encore disponibles pour les collaborateurs du SPF Finances à ce moment-là. L'exploitation de ces données en vue d'une analyse de risques sera en principe possible dès que les obligations de confidentialité et de protection des données auront été remplies. Le contrôle de constructions déclarées dans le cadre de la DAC 6 sera fait dans le fonctionnement régulier du SPF Finances et les dossiers à contrôler seront sélectionnés sur la base d'une analyse de risques qui combine différentes sources de données et de signaux⁶².

Le collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale a par ailleurs déjà recommandé dans son deuxième plan d'action⁶³ d'analyser plus efficacement les notifications DAC 6 au sein du SPF Finances et de développer un datawarehouse ainsi que des applications permettant d'explorer les données reçues. En ce qui concerne le registre UBO, le plan d'action propose également des initiatives législatives pour pouvoir utiliser en masse les données de ce registre en vue du datamining.

Qualité et introduction des données

Le code 1077-87 de la déclaration à l'impôt des personnes physiques comporte actuellement des champs de texte libres, ce qui influence négativement la qualité des données et complique par conséquent l'analyse de risques via le datamining⁶⁴. Afin d'augmenter la qualité de ces données, il serait dès lors recommandé de demander des informations plus ciblées et plus structurées dans le formulaire de déclaration afin de pouvoir recouper celles-ci plus aisément avec d'autres fichiers. Obliger les contribuables à indiquer exactement la dénomination et la forme des constructions juridiques ainsi que les pays concernés représenterait une plus-value importante pour l'analyse de risques.

La faible qualité des données est l'un des principaux problèmes rencontrés lors de l'analyse de risques. Les données d'identification provenant des *leaks* et des fiches NCD sont souvent incomplètes ou difficilement exploitables (elles contiennent, par exemple, de nombreux homonymes), ce qui nécessite des identifications manuelles chronophages⁶⁵. Lorsqu'ils doivent traiter des données issues des *leaks*, les dataminers ont en outre difficilement accès aux données sous-jacentes et peinent à établir le lien entre les personnes nommées et leurs constructions juridiques. À l'heure actuelle, les Belges identifiés dans les *leaks* ne sont, par exemple, pas encore comparés aux Belges

61 La directive relative à la coopération administrative n° 6 (DAC 6), transposée dans la législation belge et d'application à compter du 28 février 2021, traite des règles de communication obligatoire d'informations qui imposent aux intermédiaires (comptables, conseillers, avocats, etc.) une obligation de communication concernant les constructions fiscales transfrontières.

62 Chambre, 6 décembre 2021, [QRVA 55 071](#), *Question de S. Mathei du 21 octobre 2021*, p. 191, www.lachambre.be.

63 Deuxième plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique coordonnée de lutte contre la fraude du 1^{er} avril 2022.

64 À l'heure actuelle, seule la case « oui » peut être exploitée dans le datamining.

65 85 % en moyenne des contribuables faisant l'objet de données NCD reçues de l'étranger sont identifiés automatiquement ; les 15 % restants le sont manuellement.

ayant signalé leur construction juridique dans la déclaration à l'impôt des personnes physiques. Les fiches NCD sont, quant à elles, souvent reçues trop tard pour encore être utiles aux dataminers⁶⁶.

4.3 Actions de contrôle et productivité

4.3.1 Sélection des dossiers à risques par l'Agisi

Concernant le code «taxe Caïman» pour 2019, l'Agisi a sélectionné dans un premier temps 154 dossiers sur la base de données NCD et de la comparaison avec le code 1077. Elle en a traité 61 au final. Il s'agit ici de constructions juridiques mentionnées sur la fiche NCD comme entités non financières passives⁶⁷ avec un ou plusieurs bénéficiaires effectifs (*controlling persons*). La liste qui sert de base à cette sélection est constituée de données NCD des bénéficiaires effectifs dans différents pays à la fiscalité inexistante ou peu élevée. Ensuite, il faut vérifier si l'entité non financière passive mentionnée sur la fiche NCD peut être qualifiée de construction juridique.

4.3.2 Actions de contrôle de l'AGFisc

Une fois les dossiers à risques sélectionnés, l'AGFisc a organisé trois actions de contrôle successives (pour les années de contrôle 2018, 2019 et 2020) de contribuables qui pourraient être les fondateurs ou les bénéficiaires d'un trust et/ou d'une personne morale étrangère soumise à un impôt inférieur à 15 % comme prévu dans le cadre de la taxe Caïman et n'ayant pas complété le code 1077 de leur déclaration fiscale.

Ces actions de contrôle Jur Construct 2018, 2019 et 2020 ont chaque fois eu lieu en deux phases :

1. contrôle des contribuables n'ayant pas mentionné la construction juridique dans leur déclaration (article 307 du CIR 92) : l'AGFisc vérifie s'il s'agit effectivement d'une construction juridique et si le contribuable est le fondateur ou un bénéficiaire (tiers)⁶⁸ ; si c'est le cas, une amende est infligée (6.250 euros à compter de l'exercice d'imposition 2016) et le dossier passe en phase 2.
2. taxation des revenus de la construction juridique perçus par le fondateur (article 5/1 du CIR 92) : l'AGFisc vérifie si le fondateur est imposable sur les revenus issus de la construction juridique, plus précisément si les revenus distribués par la construction juridique sont imposables à titre de dividendes.

Résultats des actions de contrôle

Les trois actions de contrôle ont rapporté 2.057.650 euros d'amendes imposées pour non-déclaration de constructions juridiques et 648.416,83 euros de suppléments d'impôt enrôlés.

Un dossier examiné est productif s'il donne lieu à une amende et/ou à une augmentation des recettes. Sur cette base, la productivité de la phase 1 était de 46 % et celle de la phase 2 de 33 %, soit

⁶⁶ Les données NCD sont échangées dans les 9 mois suivant la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent. Elles sont immédiatement disponibles via le datawarehouse en vue d'une analyse de risques. S'agissant des données identifiées manuellement, il s'écoule en moyenne 60 jours avant qu'elles soient mises à la disposition des autorités fiscales concernées par le biais d'une fiche d'information au format PDF.

⁶⁷ Il s'agit d'entités dont les actifs sont constitués au moins pour moitié d'actifs financiers ou dont les revenus proviennent au moins pour moitié de produits financiers.

⁶⁸ À compter de l'exercice d'imposition 2018, il n'est plus question de bénéficiaire tiers à l'article 2, 14°, du CIR 92, mais le bénéficiaire reste soumis à l'obligation de déclaration de l'article 307 du CIR 92.

une moyenne globale de 42 %. Ce pourcentage est inférieur à la moyenne des actions de contrôle de l'AGFisc (65 % pour les actions de l'année 2022). Cette différence est due au fait que de tels dossiers ne sont pas la priorité de l'AGFisc et que les dossiers transmis par l'Agisi portaient sur des dossiers moins risqués et de moindre envergure. Le fait que bon nombre de contribuables ayant des constructions juridiques soient bien conseillés sur le plan fiscal, qu'ils aient anticipé à temps l'introduction de la taxe Caïman et qu'ils se soient organisés pour l'éviter joue indubitablement aussi un rôle.

La Cour des comptes a examiné le fichier reprenant les motifs de non-productivité de la phase 1 de l'action Jur Construct 2020. Il s'agit principalement de l'impossibilité de qualifier le contribuable de fondateur ou de bénéficiaire d'une construction juridique ou du fait qu'il ne s'agit pas d'une construction juridique d'un des trois types⁶⁹. Il est également apparu que des SPF luxembourgeoises ont régulièrement été liquidées ou transformées en une autre société luxembourgeoise avant l'introduction de la taxe Caïman 1.0⁷⁰. Cela rejoint le constat précédent selon lequel de nombreuses SPF ont été transformées en soparfi avant l'introduction de la taxe Caïman 1.0.

En outre, la Cour des comptes a examiné un échantillon de 17 dossiers finalisés non productifs pour la phase 2 de cette action (sur un total de 47 dossiers uniques). Les principaux motifs de non-productivité avancés sont les suivants :

- La construction juridique a entre-temps été dissoute.
- Aucun revenu imposable n'a été trouvé dans le chef du fondateur ou du bénéficiaire.
- Les revenus ont été déclarés correctement.

4.3.3 Dossiers de l'Agisi concernant la taxe Caïman

La taxe Caïman ne fait pas l'objet d'une action de contrôle spécifique à l'Agisi. Dans la pratique, les dossiers dans lesquels la taxe Caïman a été appliquée sont répartis entre plusieurs codes de secteur⁷¹. En plus d'être applicables dans des dossiers portant le code de secteur Caïman, la taxe peut s'appliquer dans des dossiers portant les codes de secteur Constructions juridiques, *leaks* (*Panama Papers*, *Pandora Papers*, etc.) ou NCD. Même si on peut supposer que la plupart des dossiers relatifs à la taxe Caïman ont été repris sous le code de secteur Caïman, il s'agira d'une sous-estimation de la réalité.

Résultats des dossiers portant le code de secteur Taxe Caïman

Au moment de l'audit, l'Agisi avait finalisé 45 enquêtes portant le code de secteur Caïman. Celles-ci avaient rapporté un total de 92.441.361,33 euros. Ce résultat a été déduit de l'application Stir-fraude et reprend toutes les recettes fiscales (impôts enrôlés, précomptes et accroissements d'impôts) sous ce code de secteur pour les années d'imposition 2013-2020. Une observation importante à ce sujet est que seule une faible part de ces taxations a été effectivement perçue jusqu'à présent : seulement 11.253.012,82 euros jusqu'à juin 2022 (12,17 %). Ce montant représente vraisemblablement

⁶⁹ 67 des 125 dossiers (53,6 %).

⁷⁰ 17 des 125 dossiers (13,5 %).

⁷¹ Les codes de secteur utilisés par l'Agisi dans l'application Stir-fraude indiquent l'origine ou la nature d'un dossier. Ils poursuivent principalement des objectifs statistiques ou permettent d'effectuer rapidement certaines recherches, par exemple pour des questions parlementaires. Selon une convention interne, un code de secteur doit être attribué dès l'ouverture d'un dossier. Un dossier ouvert à la suite d'un renseignement issu des *Pandora Papers* recevra ainsi le code de secteur *Pandora Papers*, même si un impôt y est déjà établi sur la base de la taxe Caïman. Un dossier peut donc prendre une tournure très différente, mais conserve toujours le code de secteur attribué initialement.

une sous-estimation, parce que les résultats du contrôle des différents *leaks* reprennent indubitablement aussi des recettes de la taxe Caïman. En l'absence de suivi précis (dans ce type de dossiers, la taxe Caïman n'est qu'une composante d'une enquête bien plus large), les recettes issues des dossiers de *leaks* provenant uniquement de la taxe Caïman n'ont pas pu être chiffrées. Au total, un montant de 20.390.763,94 euros, incluant l'application possible de la taxe Caïman, a été perçu.

Parmi les 45 dossiers finalisés (sur un total de 62 dossiers sélectionnés à la suite de l'analyse de risques), 20 étaient productifs et 25 ne l'étaient pas. La Cour des comptes a analysé 17 de ces dossiers non productifs. Il en est ressorti que la liquidation des constructions juridiques et la régularisation des revenus représentaient les principaux motifs de non-productivité. Étonnamment, parmi les 9 constructions juridiques dissoutes, 8 avaient déjà été liquidées en 2015, soit l'année d'entrée en vigueur de la taxe Caïman i.o.

4.3.4 Leaks

Dans le cadre des actions de contrôle concernant les *leaks* (*Panama Papers*, *Pandora Papers*, *Dubai Papers*, etc.), l'Agisi est souvent confrontée au fait qu'elle dispose de trop peu de données concrètes pour pouvoir identifier les personnes concernées. Elle a souvent accès aux données de vidage (*dump data*) libérées, mais pas aux documents sous-jacents nécessaires à l'identification.

Pour pouvoir utiliser efficacement les informations des *leaks*, l'identification des contribuables est évidemment cruciale. Toutefois, il est ressorti notamment des *Panama Papers* que de nombreux contribuables utilisent des prête-noms dans certains pays pour créer et gérer les constructions en tant que telles. La construction juridique est dès lors souvent domiciliée à l'adresse ou au siège d'un prête-nom local. Cela vaut également pour les actionnaires apparents (*nominee shareholders*)⁷², qui représentent également une manière de rompre le lien entre le contribuable et la construction juridique.

Selon les informations disponibles, trois grandes catégories de *leaks* peuvent être distinguées :

1. les *leaks* contenant très peu d'informations (à peu près uniquement des informations bancaires), comme HSBC, KB Lux ;
2. les *leaks* contenant uniquement des révélations de journalistes, donc pas les données sources auxquelles les journalistes du consortium international des journalistes d'investigation ont accès moyennant la signature d'un contrat de confidentialité ;
3. les *leaks* pour lesquelles des enquêtes judiciaires ont été menées, par exemple les *Dubai Papers* ; l'administration fiscale dispose de bien plus d'informations pour ces dossiers et peut accéder aux données sources sous-jacentes.

Selon les informations disponibles, l'Agisi met sur pied une *leak response team* spécifique pour certaines de ces *leaks* afin d'organiser la collaboration des services Input des directions régionales de l'ISI et le datamining.

⁷² Un actionnaire apparent (*nominee shareholder*) est un tiers indépendant décrit comme le propriétaire officiel des actions d'une entité offshore. Dans une sorte de contre-lettre signée par l'actionnaire apparent et détenue par le bénéficiaire effectif, les droits réels de ce dernier sont explicités. Un tel arrangement (*nominee shareholdership*) doit préserver la confidentialité du client (le bénéficiaire effectif et, donc, le contribuable), de sorte que le propriétaire effectif n'est jamais associé publiquement à la construction juridique.

La grande attention dans les médias crée des attentes auprès des décideurs politiques et de l'opinion publique concernant la réponse à la répétition des *leaks*. L'Agisi renvoie ici à sa capacité d'enquête limitée. Le SPF Finances tente à cet effet de recruter une quarantaine de nouveaux collaborateurs, mais signale qu'il est confronté aux difficultés liées au marché du travail actuel et que le nombre de recrutements reste limité pour le moment. En outre, l'Agisi donne la priorité aux dossiers comportant suffisamment d'informations et impliquant des montants élevés.

Tableau 4 – Résultats des dossiers de leaks (en euros et en %, situation en juin 2022)

	Imposition réclamée	Imposition perçue	%
Panama Papers	40.199.621,37	16.183.427,23	40,3
Malta Files	4.386.499,25	3.981.417,60	90,8
Dubai Papers	40.734.604,97	171.443,50	0,4
Credit Suisse	79.587,14	54.475,61	68,4
Total	85.400.312,60	20.390.763,9	23,9

Source : Agisi

La productivité des quatre principaux dossiers de *leaks* s'avère plutôt limitée : le taux de perception global ne s'élève jusqu'à présent qu'à 23,9 %.

Dans sa réaction aux résultats de l'audit, l'administration fiscale nuance ce chiffre en pointant le fait que le taux de perception doit être considéré à long terme. La plupart des procédures sont effectivement toujours en cours et le contribuable n'est pas tenu de payer les impôts pendant le déroulement d'un contentieux administratif ou judiciaire.

Création d'une cellule des constructions juridiques privées

La Cour des comptes renvoie à une nouveauté importante à l'Agisi. Conformément à l'accord gouvernemental de 2020 et au premier plan d'action pour la mise en œuvre d'une politique coordonnée de lutte contre la fraude de 2021, le SPF Finances a décidé de regrouper l'expertise et l'expérience en matière de constructions fiscales privées internationales complexes en une seule cellule centrale des constructions juridiques privées, sous la coordination stratégique directe de l'administrateur général de l'Agisi. Cette cellule est appelée à devenir une section spéciale exerçant une compétence territoriale nationale ; elle entamera ses activités comme un groupe d'experts issus des différentes directions de l'ISI et sera complétée par quelques recrutements externes. Centre d'expertise au sein de l'Agisi, elle sera chargée de publier sur l'intranet de l'Agisi la documentation et les connaissances concernant les différents types de constructions privées internationales complexes et les risques fiscaux. La cellule sera régulièrement amenée à discuter des nouveaux signaux, des résultats du datamining, de l'avancement de tous les dossiers, des résultats et des litiges pour partager les connaissances, adapter les recherches en cours et prendre des initiatives. Les inspections des directions régionales de l'Agisi restent toutefois compétentes pour effectuer les contrôles.

4.4 Points problématiques rencontrés lors de l'exécution des contrôles

4.4.1 Absence de circulaire ou d'instruction et besoin de formation

Comme indiqué précédemment, la réglementation contient encore différents points problématiques ou imprécisions dans l'application de la taxe Caïman. Lors des contrôles fiscaux, les problèmes d'interprétation et d'application sont dès lors fréquents en ce qui concerne, par exemple, la qualification en tant que fondateur d'une construction juridique, le concept d'activité économique réelle, le rapport entre la taxe Caïman et les conventions préventives de la double imposition ou les connaissances en matière de fonds d'investissement et d'organismes compartimentés.

Il est dès lors ressorti de nombreux entretiens que les contrôleurs avaient grandement besoin d'être davantage encadrés, d'avoir des repères et de recevoir des directives de contrôle axées sur la pratique, éventuellement en combinaison avec une rubrique FAQ. Une instruction ou une circulaire administrative pourrait répondre à ces besoins. Les contrôleurs estiment également qu'il est essentiel de centraliser au maximum l'expérience pratique interne et les positions administratives adoptées précédemment, par exemple dans le cadre d'un cours ou sur une page intranet qui serait mise à jour en permanence au moyen d'exemples pratiques et de la jurisprudence pertinente.

Les contrôleurs concernés doivent recevoir une formation poussée et continue, parce qu'ils sont généralement confrontés à des contribuables très bien conseillés. Le cours administratif de base relatif à la taxe Caïman (fruit d'une collaboration entre l'Agisi et l'AGFisc), organisé pour la dernière fois en 2018, doit dès lors être actualisé, indépendamment des mises à jour qui ont déjà été présentées (principalement lors de modifications législatives) dans des cours liés à l'actualité. Étant donné qu'aussi bien à l'Agisi qu'à l'AGFisc, seul un nombre limité de personnes contrôlent ces dossiers, cette formation ne doit pas être déployée à grande échelle.

4.4.2 Calcul des seuils de 1 % et 15 %

Comme indiqué au [chapitre 2](#), la taxe Caïman vise notamment les entités dotées d'une personnalité juridique peu ou pas imposées. Ces constructions de type 2 concernent toutes les formes juridiques dotées d'une personnalité juridique qui ne sont pas soumises à un impôt sur les revenus ou qui bénéficient d'un régime fiscal « notablement plus avantageux » qu'en Belgique. Pour les pays hors EEE, cela signifie un impôt sur les revenus s'élevant à moins de 15 % du revenu imposable qui serait fixé conformément aux règles belges ; pour les pays EEE, ce seuil est de 1 %. La qualification de construction juridique (et donc aussi l'applicabilité de la taxe Caïman) peut ainsi varier d'année en année selon le dépassement ou non du seuil.

Pour l'évaluation du seuil, le revenu imposable de la société doit être établi en appliquant les règles belges, comme s'il s'agissait d'une société nationale. Ce calcul peut être très complexe, notamment en raison du droit comptable local à appliquer, qui peut diverger du droit comptable belge. En outre, il convient de tenir compte de latences fiscales⁷³ qui remontent parfois à des années en arrière. La situation peut ainsi varier d'une année à l'autre, selon le dépassement ou non du seuil.

Les contrôleurs fiscaux sont donc confrontés à une évaluation complexe et délicate et à une situation « hybride » nécessitant d'appliquer, d'une part, les règles d'imposition des sociétés belges en

⁷³ Il s'agit, par exemple, de différences entre la valeur comptable et la valeur fiscale d'actifs et de passifs qui peuvent avoir une incidence sur des impositions ultérieures.

vue du calcul des seuils de 1 % et 15 % pour la qualification en tant que construction juridique et, d'autre part, les règles d'imposition des personnes physiques en vue du calcul des revenus par transparence (taxe Caïman).

L'administration fiscale souligne dans sa réponse que, souvent, les contrôleurs ne disposent pas des informations nécessaires à un calcul correct. Elle suggère de fonctionner avec une charge de la preuve renversée fondée sur la présomption (par exemple, des comptes annuels déposés de taille réduite). La réglementation en matière de sociétés étrangères contrôlées (SEC)⁷⁴ dans le cadre de l'impôt des sociétés n'est pas alignée sur la taxe Caïman. L'administration fiscale conseille d'harmoniser les deux régimes d'imposition en termes de taux cibles.

Dans sa réponse, le ministre annonce qu'une circulaire reprendra toutes les connaissances relatives à la taxe Caïman pour répondre au besoin exprimé par les agents de contrôle d'un plus grand encadrement en la matière. Une réflexion sera également menée sur la façon de rendre les structures étrangères plus transparentes. Ces démarches ne sont pas uniquement pertinentes pour la taxe Caïman, mais aussi pour d'autres objectifs, tels que la cartographie des flux financiers criminels et la lutte contre le blanchiment.

4.4.3 Difficulté liée aux enquêtes bancaires de comptes de constructions juridiques

Étant donné que les constructions juridiques sont toujours enregistrées à l'étranger, l'administration fiscale ne dispose que d'informations limitées, ce qui complique le contrôle.

Si le contrôleur fiscal dispose de trop peu de données pour l'examen de la situation fiscale d'un contribuable, il peut dans un premier temps introduire une demande écrite de renseignements⁷⁵. En l'absence de réponse satisfaisante (en principe dans le mois), le contrôleur peut procéder à une taxation d'office⁷⁶.

Si le contribuable ne collabore pas, les comptes bancaires des constructions juridiques peuvent être examinés. Il s'agit toutefois d'une procédure lourde et chronophage⁷⁷ dans le cadre de laquelle

⁷⁴ Un régime de sociétés étrangères contrôlées (SEC) s'applique à l'impôt des sociétés en Belgique depuis l'exercice d'imposition 2020. Il permet d'attribuer à la société mère belge qui contrôle une SEC le bénéfice non distribué de cette dernière qui provient d'une construction artificielle ou d'une série de constructions créées dans le but intrinsèque d'obtenir un avantage fiscal. Le bénéfice d'une SEC établie dans un État dont la fiscalité est peu élevée peut ainsi être partiellement imposé dans le pays de la société mère (Belgique). La loi vise uniquement les SEC qui, dans l'État où elles sont établies, soit ne versent pas d'impôt sur les revenus, soit paient moins de la moitié du montant qu'elles devraient acquitter en Belgique.

⁷⁵ Voir l'article 316 du CIR 92.

⁷⁶ Voir l'article 351 du CIR 92. La procédure de taxation d'office inverse la charge de la preuve. En d'autres termes, l'administration fiscale calcule l'impôt sur la base des éléments qu'elle connaît ou suspecte. Si le contribuable estime que ces éléments ne sont pas corrects, c'est à lui de le prouver.

⁷⁷ Lorsqu'un contrôleur souhaite adresser une demande de renseignements bancaires à une institution financière établie à l'étranger, il doit, outre les conditions internationales, également respecter la procédure interne telle que décrite à l'article 322, § 2 et 3, du CIR 92. Concrètement, cela signifie qu'il envoie un rapport motivé avec une procuration, signée par son directeur compétent, avec l'objet de la demande de renseignements à l'autorité compétente de son administration. Ce rapport doit décrire clairement que la procédure interne a d'abord été suivie, avant de demander des renseignements à l'institution bancaire étrangère. La demande de renseignements doit également étayer le motif de demande de renseignements. Ce n'est que lorsque la demande répond à toutes ces conditions qu'elle peut être transmise à l'autorité compétente à l'étranger. L'autorité compétente (belge) enverra, simultanément à l'expédition de la demande à l'étranger, une notification au contribuable, comme l'exige la procédure interne. Dès que l'autorité compétente (belge) reçoit les renseignements demandés, elle les transmet au fonctionnaire mandaté.

il convient constamment de prendre en compte le risque éventuel de dépassement des délais d'imposition⁷⁸.

Les enquêtes bancaires sont à proprement parler des demandes de renseignements à des tiers (voir les articles 322 et suivants du CIR 92). Pour poser une question à une banque étrangère, le contrôleur devra dans un premier temps avoir recours à l'un des instruments juridiques internationaux suivants et en respecter les conditions.

Tableau 5 – Instruments juridiques pour les enquêtes bancaires

Bilatéral	Multilatéral	Supranational
Conventions préventives de la double imposition	Traité multilatéral	Directive 2011/16
<i>Tax Information Exchange Agreements</i> (TIEA)		Conventions entre l'UE et certains pays tiers

Source : *Cour des comptes*

Pour mener une enquête bancaire, des indices de fraude fiscale⁷⁹ doivent en outre exister dans le chef du contribuable-personne physique, ce qui n'est pas toujours facile à démontrer dans la pratique. De plus, il convient toujours de d'abord introduire une demande de renseignements au résident belge-personne physique même et ce n'est que si aucune réponse satisfaisante n'est reçue qu'une demande de renseignements peut être envoyée au pays de la construction juridique. Cette demande de renseignements doit par ailleurs être envoyée par l'administration centrale (service Relations internationales de la cellule Expertise opérationnelle et Support de l'AGFisc) et le contribuable doit également en être informé.

Des entretiens avec plusieurs contrôleurs fiscaux ont révélé l'existence d'un problème qui survient lors d'enquêtes bancaires : les constructions sont habituellement établies et gérées dans des paradis fiscaux, mais les comptes bancaires sont détenus dans d'autres pays (Suisse, Luxembourg, Monaco, etc.). Les contrôleurs n'en sont généralement pas informés et adressent la demande d'enquête bancaire au pays d'enregistrement de la construction, qui ne dispose évidemment pas des informations demandées.

En l'absence de collaboration de la part du contribuable, il est particulièrement difficile pour l'administration fiscale de procéder à une enquête bancaire sur des affaires impliquant des constructions juridiques étrangères⁸⁰. Dans le cas des enquêtes bancaires étrangères, en particulier, il pourrait être envisagé de simplifier cette lourde procédure, par exemple en n'exigeant plus d'indices de fraude fiscale spécifique.

⁷⁸ Voir les articles 354 et 358, § 3, du CIR 92.

⁷⁹ Voir l'article 322, § 2 et 3, du CIR 92.

⁸⁰ Si le contribuable entrave toutefois délibérément l'enquête, l'administration fiscale peut encore faire intervenir le parquet.

4.4.4 Examen du capital historique et de la taxation au moment du versement

La taxation au moment du versement du capital « historique », soit les apports antérieurs et les réserves constituées avant l'entrée en vigueur de la taxe Caïman, donc au plus tard avant le 31 décembre 2014, donne souvent lieu à des contestations, tant auprès des contrôleurs fiscaux qu'auprès du SDA.

Comme déjà exposé, les versements à d'autres personnes que le fondateur d'une construction juridique sont imposables à titre de dividendes dans la mesure où le montant versé est supérieur au patrimoine apporté par le fondateur. Le versement ne peut toutefois pas être qualifié de dividende si les revenus versés ont déjà été soumis à leur régime fiscal en Belgique dans le chef du même contribuable. Ainsi, une double imposition est évitée, mais la charge de la preuve est supportée par le contribuable⁸¹. Celui-ci devra donc démontrer l'ampleur du patrimoine apporté initialement et le fait que les revenus versés en Belgique ont déjà été soumis à leur régime fiscal. Pour les constructions juridiques créées longtemps auparavant, ce n'est souvent pas évident, surtout si par exemple ce sont les héritiers du fondateur qui sont concernés. Si cette preuve ne peut pas (plus) être fournie, l'administration fiscale peut normalement imposer le versement, mais cela n'arrive généralement que si le délai d'imposition de 7 ans n'est pas encore écoulé. D'un point de vue budgétaire, il importe néanmoins d'imposer les réserves historiques lors de la distribution, même après l'expiration de la période de 7 ans (récemment étendue à 10 ans).

En principe, l'administration fiscale peut également signaler au parquet les dossiers présentant des indications que le capital n'a pas été soumis au régime fiscal légitime pour qu'ils soient traités au pénal. Lors de différents entretiens réalisés pour cet audit, l'administration fiscale a toutefois indiqué que les parquets n'ont pas la capacité de traiter beaucoup de ces affaires de manière prioritaire.

4.5 Suivi et évaluation des résultats des contrôles

En guise de suivi des résultats des contrôles, l'AGFisc a, pour le moment, uniquement effectué une évaluation intermédiaire des résultats de la phase 1 de l'action de contrôle Jur Construct 2018 (contrôle des contribuables qui n'ont pas mentionné la construction juridique dans leur déclaration). Elle a notamment examiné pour une centaine de dossiers pourquoi une amende a éventuellement été infligée. La phase 2 de l'action de contrôle (taxation des revenus perçus par la construction juridique dans le chef du fondateur) n'a pas encore été évaluée. L'AGFisc a principalement examiné comment adapter l'analyse de risques pour les prochaines actions de contrôle (2019 et 2020).

Au niveau du support des services de contrôle, le suivi technique de toutes les demandes des contrôleurs ainsi que la coordination technique avec les collègues de l'Agisi ont été confiés à un collaborateur spécifique du service Soutien au management de l'administration Particuliers. Le centre de contrôle de Charleroi de l'administration Particuliers a également été désigné pour le soutien.

Depuis la fin des actions de contrôle Jur Construct en 2020, il n'y a plus de suivi administratif spécifique. En 2023, la question du respect des obligations fiscales par les contribuables qui se sont

⁸¹ Voir l'article 18, 3°, du CIR 92.

vu imposer une amende ou une majoration de revenus lors d'actions précédentes devrait toutefois être examinée.

À l'heure actuelle, l'Agisi ne suit pas non plus les résultats des contrôles des dossiers relatifs à la taxe Caïman et aux *leaks* ni ne les évalue. S'il existe bien une application informatique⁸², elle ne restitue que les résultats chiffrés. Une liste reprenant par exemple les principaux motifs de non-productivité de ces contrôles pourrait pourtant affiner l'analyse de risques en vue d'actions de contrôle ultérieures. La future cellule des constructions juridiques pourra vraisemblablement apporter une contribution importante en ce qu'elle devrait régulièrement examiner les nouveaux signaux, résultats et litiges en vue de partager les connaissances et de réorienter les enquêtes en cours. De cette manière, l'administration centrale et les directeurs régionaux de l'Agisi pourront également évaluer plus facilement les résultats des contrôles de manière périodique.

⁸² Reprere (pour *results*, *previsions* et *reporting*).

Chapitre 5

Évaluation de la taxe Caïman

5.1 Objectifs de la taxe Caïman

L'exposé des motifs de la taxe Caïman 1.0 renvoie explicitement à l'introduction de la législation néerlandaise relative à la taxe sur le patrimoine privé isolé en vigueur depuis 2010 et à l'évaluation de cette réglementation en 2013⁸³. Selon l'exposé des motifs, l'introduction de la taxe Caïman poursuit deux objectifs.

5.1.1 Imposition du « patrimoine flottant »

L'objectif de la taxe Caïman n'est pas *« d'interdire les constructions juridiques en tant que telles, mais seulement de neutraliser les avantages fiscaux en créant la transparence, de combler le vide existant actuellement en matière de taxation et de mettre fin à la possibilité du patrimoine flottant non taxé »*⁸⁴. Bien que des structures patrimoniales privées comme les trusts et les fondations étrangères soient également utilisées à des fins légitimes, le principal motif de leur création est malgré tout d'éviter l'imposition dans l'état de résidence du fondateur et des bénéficiaires. La taxe Caïman doit *« permettre au fisc de lever l'impôt dans les cas où, par le truchement de la construction juridique en question, un prélèvement d'impôt normal est esquivé »*⁸⁵.

5.1.2 Démantèlement de constructions juridiques

Bien que la taxe Caïman n'interdise pas les structures patrimoniales, le législateur souhaite clairement freiner la création de nouvelles structures et stimuler le démantèlement des structures existantes. L'exposé des motifs fait référence à ces deux effets aux Pays-Bas⁸⁶ et le ministre des Finances les a aussi explicitement mentionnés dans les débats sur la taxe Caïman 2.0 : *« Par suite de cette nouvelle extension du champ d'application et de la fermeture d'échappatoires, c'est en premier lieu l'utilisation de constructions qui est découragée. Or, cet élément est souvent sous-estimé dans la discussion et les évaluations de la taxe de transparence. L'instauration de la taxe de transparence fera en sorte qu'en Belgique, l'impôt sera identique avec ou sans construction. Cela incite bien entendu les contribuables à démonter leurs constructions fiscales, ce qui constitue l'un des objectifs initiaux, et à investir directement au départ de la Belgique, moyennant l'application du régime fiscal normal et de l'imposition normale en Belgique. »*⁸⁷

⁸³ Modification de la loi de succession de 1956 et d'autres lois fiscales (simplification du règlement relatif à la transmission des entreprises et révision de la structure tarifaire dans la loi de succession de 1956, ainsi que l'introduction d'un nouveau règlement pour les patrimoines privés isolés dans la loi relative à l'imposition des revenus de 2001 et la loi de succession de 1956, Première chambre des États généraux des Pays-Bas, 2012-2013, n° 31 930.

⁸⁴ Chambre, 1^{er} juin 2015, DOC 54 1125/001, *Projet de loi-programme. Exposé des motifs*, p. 29, www.lachambre.be.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid, p. 30.

⁸⁷ Chambre, 13 décembre 2017, DOC 54 2746/016, *Projet de loi-programme. Rapport fait au nom de la commission des Finances et du Budget*, p. 26, www.lachambre.be.

5.2 Les objectifs ont-ils été atteints ?

Les deux objectifs sont assez vagues et ne sont, quoi qu'il en soit, pas formulés selon le principe Smart (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel). Ils ne peuvent donc être interprétés que dans le sens d'une imposition davantage axée sur le patrimoine flottant et d'une diminution du nombre de constructions juridiques.

5.2.1 Imposition davantage axée sur le patrimoine flottant

Il n'existe pas de code distinct pour la taxe Caïman dans la déclaration fiscale. Le ministre des Finances estimait qu'il était « *difficile d'utiliser un code distinct en la matière, car la taxe Caïman porte sur différentes catégories de revenus* »⁸⁸. Les fondateurs ou bénéficiaires belges de constructions juridiques ne doivent en d'autres termes pas mentionner séparément les revenus relatifs à la taxe Caïman. Par conséquent, la déclaration ne permet pas de déduire si un revenu est déclaré au titre de titulaire de ce revenu ou de fondateur d'une construction juridique qui relève de la taxe Caïman. Les revenus directs de la taxe Caïman ne peuvent donc pas être déduits des déclarations à l'impôt des personnes physiques (IPP) ni des déclarations à l'impôt des personnes morales (IPM). Outre les recettes directes, il existe des recettes indirectes dues à l'effet dissuasif de la taxe, mais celles-ci sont impossibles à mesurer. La seule manière de calculer correctement les recettes de la taxe Caïman à l'avenir serait d'intégrer des codes distincts dans la déclaration ou de créer une déclaration séparée⁸⁹.

5.2.1.1 Augmentation des revenus mobiliers déclarés

La Cour des comptes a tenté indirectement de donner malgré tout une indication des recettes de la taxe Caïman en analysant les déclarations à l'impôt des personnes physiques, à savoir en combinant la sélection du code 1077 (confirmation de la présence d'une construction juridique) à celle des codes 1444-2444 (revenus mobiliers). Comparer la situation d'avant l'introduction de la taxe Caïman à celle d'après son introduction donne une indication de l'augmentation des revenus mobiliers due à la taxe Caïman. Cet exercice a aussi été réalisé pour la déclaration à l'impôt des personnes morales à l'aide des codes pour la déclaration de constructions juridiques : 5510, 5520 (comme les trusts ou les structures fiduciaires), 5531 (construction juridique avec une activité économique) ainsi que 5401 et 5402 (respectivement pour les revenus mobiliers et le précompte mobilier dû).

Déclaration à l'impôt des personnes physiques

Les chiffres ci-dessous montrent clairement une forte augmentation des revenus mobiliers déclarés spontanément pour l'exercice d'imposition 2014 (année civile 2013), soit la première année où les fondateurs belges ont dû mentionner leurs constructions juridiques dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques. Pour l'exercice d'imposition 2014, les revenus mobiliers déclarés ont largement doublé par rapport à l'exercice d'imposition 2013. En outre, de nombreux fondateurs belges de constructions juridiques ont vraisemblablement anticipé cette obligation de déclaration. Les revenus mobiliers déclarés ont en effet triplé pour l'exercice d'imposition 2013 par rapport à l'exercice d'imposition 2012. En 2016, on observe une augmentation d'environ 30 % par rapport à l'année civile 2015, l'année d'entrée en vigueur de la taxe Caïman. Pour l'exercice d'imposition 2019,

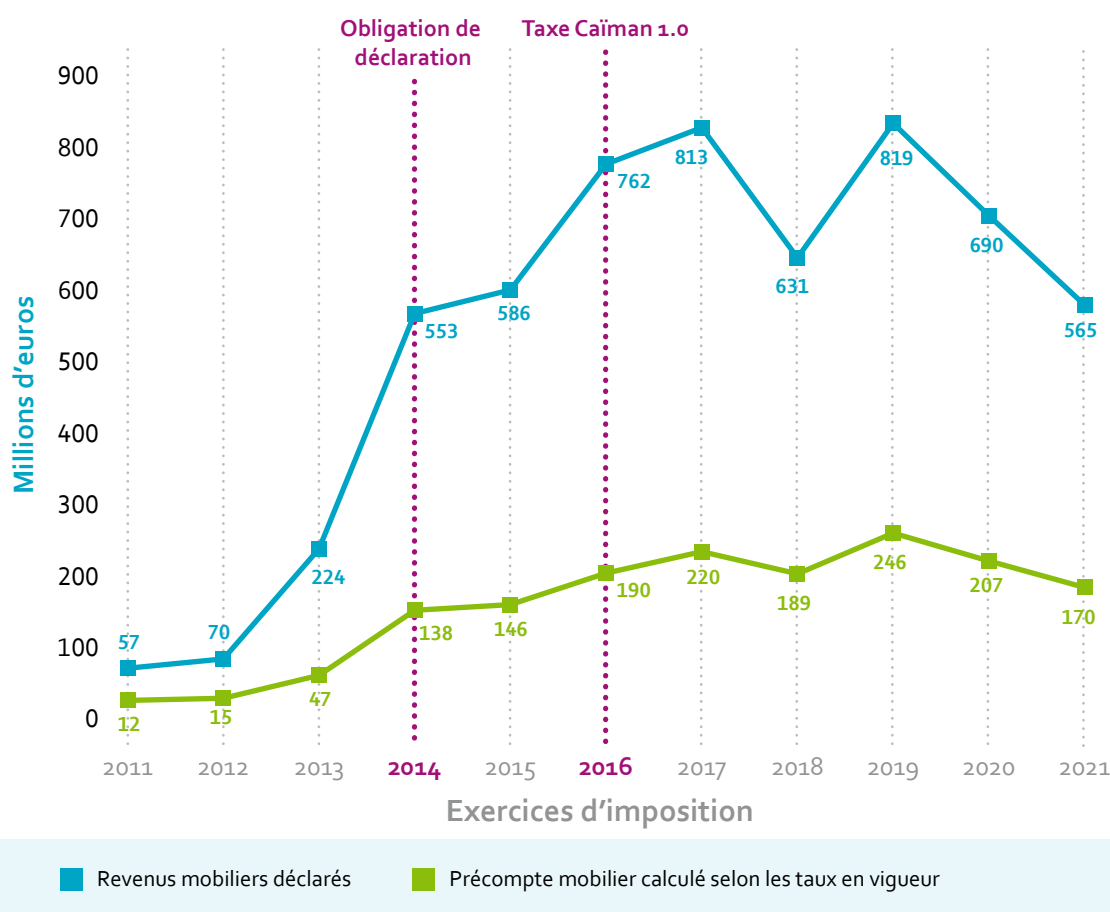
⁸⁸ Ibid., p. 27.

⁸⁹ « Il [le ministre] considère que, pour parvenir à une déclaration claire et efficace, il faudrait songer à instaurer une déclaration séparée. », ibid., p. 27.

les revenus mobiliers connaissent une nouvelle augmentation, après une diminution en 2018. Cette augmentation peut avoir plusieurs causes : le renforcement de la taxe Caïman dans sa version 2.0 ainsi que vraisemblablement les répercussions de l'échange international de données financières. Ces renseignements financiers sont visibles par les contribuables dans l'application Myminfin⁹⁰ et, à la suite de l'échange international de données, l'administration fiscale a lancé des actions de contrôle pour les comptes étrangers non déclarés⁹¹. Cette augmentation de revenus mobiliers n'est par conséquent plus entièrement due à la taxe de transparence.

L'augmentation totale de 143,3 millions d'euros⁹² du précompte mobilier (montant calculé pour les exercices d'imposition 2014 à 2016) est vraisemblablement due en grande partie à l'introduction de l'obligation de déclaration et à la taxe Caïman 1.0. L'effet de la taxe Caïman 2.0 ne peut plus être déduit des chiffres suivants en raison des interférences avec l'échange international de renseignements financiers.

Graphique 1 – Évolution des revenus mobiliers indiqués dans la déclaration IPP



Source : service d'études du SPF Finances et calculs de la Cour des comptes

⁹⁰ Myminfin est la plate-forme du SPF Finances permettant au contribuable de gérer son dossier fiscal, de consulter ses documents personnels et d'utiliser les services en ligne tels que Tax-on-web.

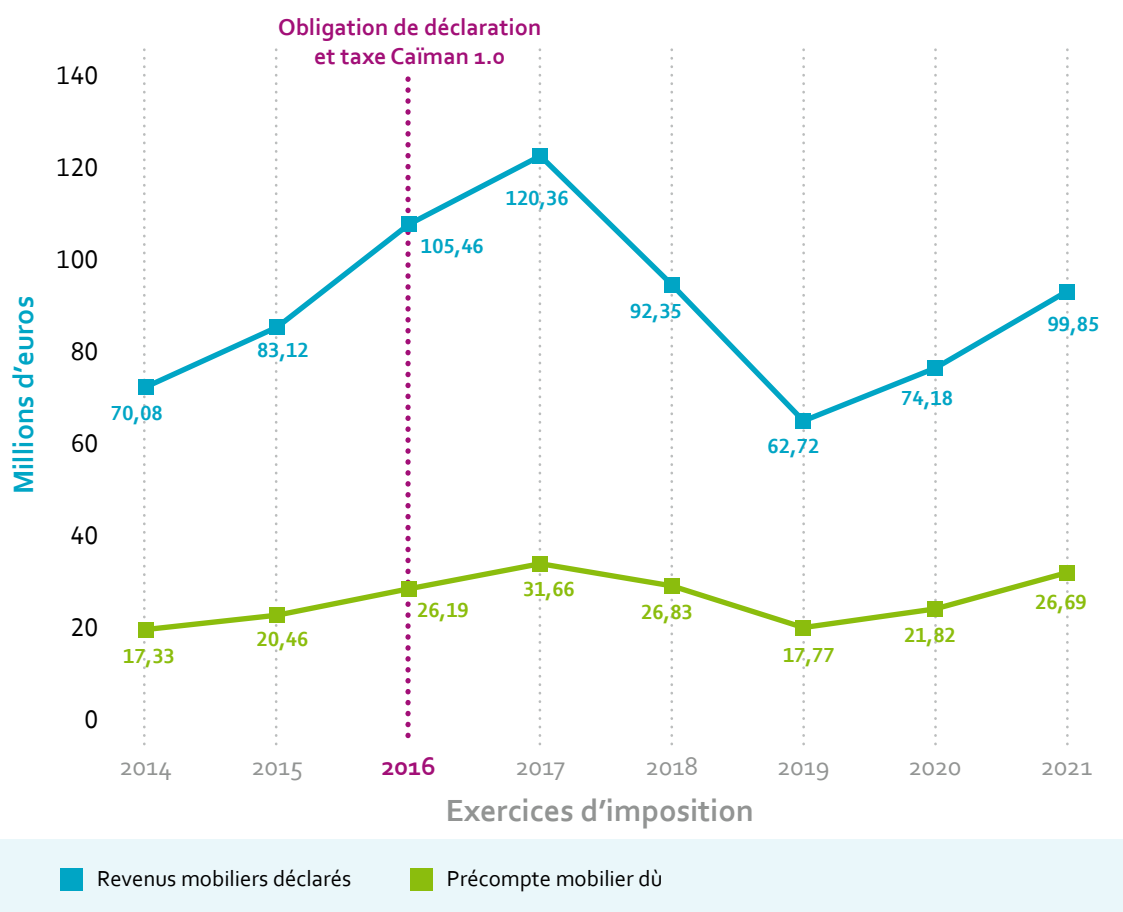
⁹¹ Voir Cour des comptes, *Échange automatique de données fiscales au niveau international. Second rapport d'évaluation à la demande de la commission Panama*, Bruxelles, novembre 2020, 86 p., www.courdescomptes.be.

⁹² $91.250.050,56 + 8.147.242,37 + 43.947.516,41 = 143.344.809,34$.

Déclaration à l'impôt des personnes morales

Tout comme pour les déclarations à l'impôt des personnes physiques, l'obligation de déclaration et l'introduction de la taxe Caïman 1.0 pendant l'année civile 2015 (donc l'exercice d'imposition 2016) ont poussé les personnes morales belges à spontanément déclarer davantage de revenus mobiliers (environ +30 %). La taxe Caïman 2.0 n'a pas eu d'effet, puisque les revenus mobiliers déclarés ont même diminué lors de l'exercice d'imposition 2019. La taxe Caïman 1.0 et l'obligation de déclarer les constructions juridiques, introduite lors de l'exercice d'imposition 2016, ont eu une influence sur le précompte mobilier qui a augmenté de 5,7 millions d'euros pour l'exercice d'imposition 2016.

Graphique 2 – Évolution des revenus mobiliers indiqués dans la déclaration IPM



Source : service d'études du SPF Finances

L'augmentation de 149.075.618,09 euros⁹³ du précompte mobilier à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des personnes morales survenue entre 2014 et 2016 est vraisemblablement due en grande partie à l'obligation de déclaration et à la taxe Caïman 1.0.

⁹³ $143.344.809,34 + 5.730.808,75 = 149.075.618,09$.

5.2.1.2 Contrôles de l'Agisi et de l'AGFisc

Comme indiqué au [chapitre 4](#), tant l'Agisi que l'AGFisc ont effectué des contrôles impliquant la taxe Caïman.

Les résultats de ces contrôles n'ont pas encore été repris dans les graphiques 1 et 2 : ceux-ci présentent les revenus mobiliers que les fondateurs belges de constructions juridiques signalent spontanément dans leurs déclarations à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des personnes morales. Les chiffres que le service d'études du SPF Finances fournit pour les déclarations à l'impôt des personnes physiques ont chaque fois été établis un an et demi après le début de l'exercice d'imposition concerné. Pour l'exercice d'imposition 2018 par exemple, les statistiques ont donc été réalisées le 30 juin 2019. Par conséquent, les résultats des contrôles de la taxe Caïman n'ont pas encore été repris dans les chiffres fournis.

Les contrôles des dossiers portant le code de secteur Caïman ont entraîné la perception d'un montant de 11.253.012,82 euros à l'Agisi. Seuls les montants perçus sont pris en considération, parce qu'une grande partie de l'impôt enrôlé n'est pas perçue⁹⁴. Ces montants perçus constituent une sous-estimation, étant donné que les contrôles des différents *leaks* représentent indubitablement aussi des recettes de la taxe Caïman. La taxe Caïman fait partie pour ces dossiers d'une enquête de plus grande envergure et ne peut pas être inventoriée séparément. Les recettes perçues pour les dossiers de *leaks* (*Panama Papers*, *Malta Files*, *Dubai Papers* et *Credit Suisse*) dans le cadre desquels la taxe Caïman a peut-être été appliquée s'élèvent au total à 20.390.763,94 euros (voir le [point 4.3.2](#)).

Les contrôles de la taxe Caïman à l'AGFisc ont rapporté 2.057.650 euros au titre d'amendes pour non-déclaration de constructions juridiques. Un montant de 648.416,83 euros d'impôts a ensuite été enrôlé pour les trois actions de contrôle « constructions juridiques » (voir le [point 4.3.2](#)).

5.2.1.3 Comparaison du calcul avec les recettes estimées dans le budget

En additionnant les recettes issues de la déclaration spontanée de revenus mobiliers aux résultats des contrôles, on obtient un montant de près de 161 millions d'euros (160.977.047,74 euros⁹⁵). Comme mentionné ci-dessus, il ne s'agit que d'une indication des recettes réalisées. Ainsi, en l'absence de données, il n'a pas été possible de tenir compte des recettes de la taxe Caïman provenant de revenus immobiliers, divers ou professionnels. Pour les contrôles de l'Agisi, seuls les montants perçus pour lesquels la taxe Caïman a été appliquée avec certitude sont repris. Si on ajoute les montants perçus pour l'ensemble des dossiers de *leaks* avec application potentielle de la taxe Caïman, les recettes indicatives passent à plus de 181 millions d'euros (181.367.811,68 euros⁹⁶).

Les recettes réalisées d'environ 181 millions d'euros, dossiers de *leaks* compris, sont moins élevées que les recettes estimées de la taxe Caïman dans les budgets des années 2015 et 2016. Le montant de 50 millions d'euros avait été estimé en 2015 et 460 millions d'euros en 2016. À compter de l'année budgétaire 2017, les recettes estimées de la taxe Caïman n'ont plus été mentionnées

⁹⁴ Jusqu'à présent, le taux de perception pour les dossiers du code de secteur Caïman n'atteint que 12,17 %. L'administration fiscale fait valoir dans sa réponse que cela est souvent dû à un contentieux en cours, qui empêche le recouvrement de l'impôt. Cette situation risque de se prolonger encore quelque temps, étant donné la longueur du traitement des contentieux judiciaires, surtout à Bruxelles.

⁹⁵ $149.075.618,09 + 11.253.012,82 + 648.416,83 = 160.977.047,74$.

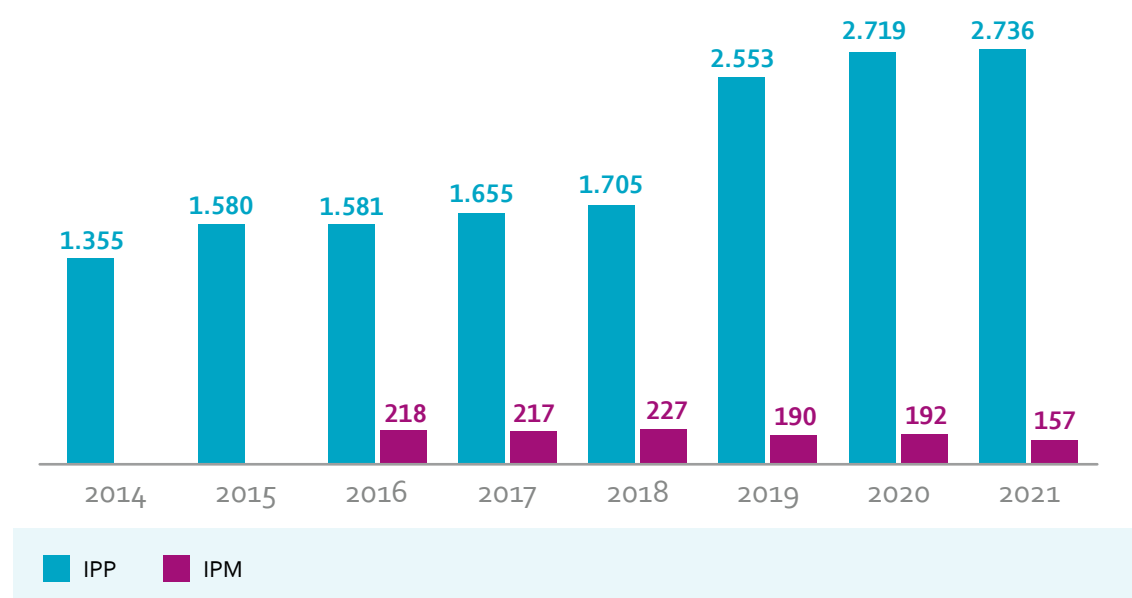
⁹⁶ $160.977.047,74 + 20.390.763,94 = 181.367.811,68$.

séparément, mais ont été reprises structurellement dans l'estimation annuelle des recettes fiscales de base. Pour l'année budgétaire 2018, en raison du renforcement de la taxe Caïman dans sa version 2.0, une estimation supplémentaire de 50 millions d'euros s'est ajoutée à l'estimation des recettes fiscales de base de 2018. Cette estimation supplémentaire correspond en grande partie à la croissance du précompte mobilier de 56 millions d'euros pour l'exercice d'imposition 2019 (voir le [graphique 1](#)). En raison d'autres facteurs abordés au [point 5.2.1.1](#), cette croissance ne peut toutefois pas uniquement être attribuée au renforcement de la taxe Caïman dans sa version 2.0.

5.2.2 Diminution du nombre de constructions juridiques

Le nombre de constructions juridiques concernées par la taxe Caïman et l'augmentation ou la diminution de ce nombre ne sont pas connues. Depuis l'instauration de l'obligation de déclaration, on sait toutefois combien d'entre elles sont mentionnées dans les déclarations à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des personnes morales. Aucune diminution ne ressort de la déclaration à l'impôt des personnes physiques. Par rapport à l'exercice d'imposition 2016, l'année d'entrée en vigueur de la taxe Caïman, le nombre déclaré pour l'exercice d'imposition 2021 a pratiquement doublé.

Graphique 3 – Nombre de constructions juridiques



Source : service d'études du SPF Finances

Avec l'article 18, alinéa 1^{er}, 3^o, du CIR 92, l'administration fiscale dispose d'un outil très efficace pour l'application de la taxe Caïman. Le capital historique et les anciennes réserves constituées avant le 1^{er} janvier 2015 (avant l'entrée en vigueur de la taxe Caïman) peuvent être imposables au moment du versement si le contribuable n'est pas en mesure de démontrer qu'il s'agit d'un capital réellement libéré ou de réserves qui ont déjà subi leur régime fiscal⁹⁷. Si une construction juridique est liquidée, un précompte mobilier de 30 % sera donc dû lors du versement du bonus de liquidation⁹⁸ en vertu de la taxe Caïman. L'objectif de la taxe Caïman est en effet que « les

⁹⁷ Application de l'article 21, alinéa 1^{er}, 12^o, du CIR 92.

⁹⁸ Le bonus de liquidation est le solde (différence entre le montant versé et le capital libéré) que les fondateurs de constructions juridiques peuvent se verser lors de la liquidation de leur construction.

revenus historiquement générés par ces constructions [puissent] dorénavant être imposés en cas de versement, ce qui aura une incidence budgétaire importante, compte tenu des imposantes propriétés en capital qui ont été constituées au fil des ans au sein de telles constructions»⁹⁹. La littérature fiscale souligne par conséquent qu'une liquidation est précisément la transaction que le fondateur devrait éviter¹⁰⁰. Les fondateurs de constructions juridiques établies dans une perspective de planification patrimoniale familiale ne liquideront pas ces structures, mais éviteront plutôt que des versements susceptibles d'être soumis à une imposition belge soient effectués.

L'Agisi a ainsi constaté que les fondateurs liquident rarement leurs constructions juridiques depuis l'entrée en vigueur de la taxe Caïman, mais plutôt qu'ils les cèdent ou les vendent à d'autres constructions juridiques. Souvent, ce n'est qu'au décès du fondateur que la construction est dissoute et que la taxe Caïman est en principe due sur le bonus de liquidation.

Pour obtenir un bon aperçu de l'évolution du nombre de constructions juridiques déclarées (par exemple : nombre de constructions liquidées, neuves et pays dans lesquels elles sont établies), il faudrait au moins analyser les constructions déclarées à l'impôt des personnes physiques. Jusqu'à présent, une telle analyse est rendue impossible par les champs de texte libres de la déclaration. La Cour des comptes a seulement pu constater qu'environ 30 % des constructions juridiques déclarées à l'impôt des personnes morales exercent une activité économique. En principe, la taxe Caïman ne s'applique pas à ces constructions. Cette analyse n'a pas pu être réalisée pour l'impôt des personnes physiques, parce qu'il n'existe pas de code statistique utilisable disponible qui indiquerait une activité économique. La Cour estime que la nouvelle cellule des constructions juridiques privées de l'Agisi pourrait se charger de cette analyse. La cellule doit tenter de comprendre la forme des constructions utilisées, les pays où celles-ci sont généralement établies, celles qui perdurent et les nouvelles venues ainsi que leur évolution. Il convient également d'examiner si les fondateurs belges signalent correctement dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques toutes les constructions juridiques qui apparaissent dans les *leaks*.

Depuis l'introduction de la taxe Caïman, plusieurs *leaks* ont fait beaucoup de bruit, comme les *Panama Papers* et les *Bahama Leaks* en 2016, les *Paradise Papers* en 2017, les *Dubai Papers* en 2018 et les *Pandora Papers* en 2021. À la lumière des publications des journalistes du consortium international des journalistes d'investigation, la Cour des comptes arrive à un total de 2.641 Belges concernés pour les seuls *Panama Papers*, *Dubai Papers* et *Pandora Papers*¹⁰¹. Au total, selon l'AGFisc, 2.736 Belges ont signalé des constructions juridiques dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques en 2021. Bon nombre de constructions juridiques révélées par les *leaks* n'avaient donc pas été déclarées. À l'heure actuelle, l'Agisi essaie d'identifier les Belges impliqués dans les *Pandora Papers*. Fin juin 2022, 139 Belges et 131 entités avaient ainsi été identifiés.

⁹⁹ Chambre, 13 décembre 2017, *DOC 54 2746/016*, *Projet de loi-programme. Rapport fait au nom de la commission des Finances et du Budget*, p. 27, www.lachambre.be.

¹⁰⁰ Voir, par exemple, Gerd D. Goyvaerts, «De kaaimantaks 2.0. Een korte inleiding over volkomen en onvolkomen fiscale transparantie anno 2018», *Tijdschrift voor Beleggingsfiscaliteit*, 1^{er} décembre 2017, 95-96.

¹⁰¹ 1.217 dans les *Pandora Papers* et 732 dans les *Panama Papers*, «Ruim 1200 Belgen duiken op in de Pandora Papers», *Knack*, 3 octobre 2021; 714 dans les *Dubai Papers*, «714 Belgen, onder wie enkele veroordeelde Belgische criminelen, duiken op in gelekte vastgoeddata uit Dubai», *De Morgen*, 4 mai 2022.

Chapitre 6

Conclusions et recommandations

6.1 Conclusions

La taxe Caïman a été instaurée par la loi du 10 août 2015 et renforcée par la loi-programme du 26 décembre 2015. Elle s'appuie sur l'obligation de déclaration de constructions juridiques introduite en 2013. Il s'agit d'une taxe de transparence : elle vise à imposer les revenus perçus par une construction juridique dans le chef des fondateurs ou des bénéficiaires comme s'ils avaient eux-mêmes recueilli directement ces revenus.

Problèmes au niveau de l'application de la législation

La taxe Caïman 1.0, en vigueur du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2017, a installé une transparence fiscale vis-à-vis du fondateur ou d'un bénéficiaire tiers d'une construction juridique et distingué deux types de constructions. La taxe Caïman 2.0, instaurée en vertu de la loi-programme du 25 décembre 2017, devait mettre fin à tous les abus et échappatoires possibles. Les principales modifications qu'elle apporte sont l'introduction d'un troisième type de construction juridique, visant essentiellement les constructions en matière d'assurance, la suppression du concept de bénéficiaire tiers et la qualification fiscale en dividendes des montants distribués par les trusts. Par ailleurs, les « doubles structures » ont été explicitement incluses dans le champ d'application de la taxe Caïman. Malgré le renforcement de la taxe Caïman dans sa version 2.0, il subsiste encore quelques problèmes au niveau de la législation.

Ainsi, la taxe de transparence ne s'applique logiquement pas si les contribuables quittent définitivement la Belgique et cessent d'être habitants du Royaume. Le contrôle de la sincérité de cette migration fiscale est toutefois complexe et chronophage.

En outre, l'administration fiscale rencontre des difficultés pour qualifier les contribuables belges de fondateurs d'une construction juridique, faute d'informations sur la construction étrangère. Elle serait dès lors aidée considérablement dans sa tâche si toute mention d'un contribuable belge dans le registre UBO à titre de bénéficiaire effectif d'une construction juridique pouvait constituer une présomption légale réfragable de sa qualité de fondateur également.

Bien que la taxe Caïman 2.0 ait clarifié l'exclusion de substance (la taxe ne s'applique pas aux constructions juridiques ayant une activité économique réelle), l'évaluation de cette activité économique réelle reste une question de fait difficile à établir pour l'administration fiscale, surtout en cas de gestion de patrimoines très importants.

À la suite de l'adaptation des arrêtés royaux (l'arrêté royal EEE et l'arrêté royal hors EEE), la taxe Caïman s'applique également aux organismes privés de placement collectif dont les actions ou parts sont détenues exclusivement par une personne ou plusieurs personnes liées. Dans la pratique, des tiers, à savoir des prête-noms, remplissent souvent la fonction de personne non liée afin de contourner la taxe Caïman.

Depuis la taxe Caïman 2.0, les constructions en chaîne rentrent également dans le champ d'application. Il suffit toutefois qu'une société ordinaire, telle qu'une soparfi luxembourgeoise, se glisse tout en haut de la chaîne pour rompre le lien entre le fondateur et les constructions juridiques. Le fondateur échappe ainsi de nouveau à la taxe Caïman, comme dans sa version 1.0. Le fait que la taxe de transparence ne concerne pas l'impôt successoral constitue également un problème important. Les avoirs et revenus du fondateur décédé et de ses successeurs peuvent par conséquent passer inaperçus sur le plan fiscal.

Dans certains cas, il peut être plus avantageux pour le contribuable belge d'être soumis à la taxe Caïman, en combinant l'exonération à l'impôt des plus-values sur actions à l'application d'un régime fiscal antérieur (article 21, premier alinéa, 12°, du CIR 92). Cette combinaison est, dans un certain sens, une application impropre de la taxe Caïman.

Difficultés lors des contrôles et au niveau des recettes

Pendant les premières années d'application de la taxe Caïman, le SDA a joué un rôle important dans l'interprétation de la législation complexe en adoptant une série de décisions de principe. Depuis la taxe Caïman 2.0, le nombre de demandes de décisions fiscales anticipées a diminué, notamment parce que des concepts tels que la construction en chaîne et le fondateur ont été clarifiés. Néanmoins, certaines questions restent manifestement en suspens et doivent faire l'objet d'une concertation avec les services centraux de l'AGFisc.

Les services centraux de l'Agisi se chargent de l'analyse de risques des dossiers relatifs à la taxe Caïman, tant pour leur propre administration que pour l'AGFisc. À cet effet, l'Agisi recoupe les données des personnes détenant le contrôle de l'entité qui figurent sur les fiches NCD (contenant les données échangées au niveau international) avec celles des contribuables belges ayant déclaré leurs constructions juridiques. Ensuite, les données NCD de ces personnes sont comparées aux revenus mobiliers déclarés.

Toutefois, les Belges qui apparaissent dans les dossiers de *leaks* ne sont pas encore comparés à ceux qui ont déclaré leurs constructions juridiques. Cela s'explique notamment par la faible qualité des données et l'accès difficile aux données sous-jacentes, ce qui complique fortement l'identification des contribuables. En outre, des initiatives législatives devraient être envisagées afin de permettre à l'administration fiscale de consulter en masse les bénéficiaires belges mentionnés dans les registres UBO, en vue d'affiner l'analyse de risques.

À la suite de l'analyse de risques, trois actions de contrôle successives ont été menées par l'AGFisc et un contrôle des dossiers portant le code de secteur Caïman a été effectué par l'Agisi. Les contrôles de l'AGFisc ont rapporté 2.057.650 euros au titre d'amendes pour non-déclaration de constructions juridiques. Pour les trois actions de contrôle, un montant de 648.416,83 euros d'impôts supplémentaires a été enrôlé. Les contrôles de l'Agisi ont rapporté 92.441.361,33 euros d'impôts enrôlés, dont 11.253.012,82 euros ont effectivement été perçus jusqu'à présent.

Une série de difficultés compliquent souvent les contrôles. Le calcul hybride des seuils de 1 % et 15 % nécessaires à la qualification de construction juridique et la lourde procédure à suivre pour les enquêtes bancaires lorsque le contribuable ne collabore pas en sont des exemples patents. Par conséquent, l'absence d'une circulaire administrative ou d'une instruction spécifique, fournissant des lignes directrices concrètes (FAQ) en la matière, se fait grandement sentir. La Cour des comptes préconise de centraliser toutes les informations disponibles et les connaissances

spécialisées sur la taxe de transparence dans un ouvrage administratif de référence ou sur une page intranet spécifique régulièrement mise à jour.

En raison de la grande complexité et du degré de spécialisation élevé de la matière, il est essentiel que les fonctionnaires fiscaux concernés suivent une formation poussée et continue. En outre, un meilleur suivi et une évaluation périodique des actions de contrôle et des résultats des contrôles concernant les dossiers relatifs à la taxe Caïman et aux *leaks* pourraient certainement contribuer à une analyse de risques plus efficace et à une productivité plus élevée des contrôles fiscaux.

Évaluation de la taxe Caïman

Le législateur poursuivait deux objectifs en instaurant la taxe Caïman : l'imposition du patrimoine flottant et le démantèlement de constructions juridiques. En l'absence d'un instrument d'enregistrement, il n'est toutefois pas possible de mesurer si ces objectifs sont atteints. En se basant sur l'augmentation du précompte mobilier et les résultats des contrôles de la taxe Caïman, la Cour des comptes a calculé des recettes budgétaires d'un montant significativement inférieur aux prévisions du budget.

Une évaluation approfondie de la taxe Caïman fait encore défaut. Le SPF Finances et la cellule stratégique ont toutefois prévu un suivi de la législation qui a donné lieu à la taxe Caïman 2.0, la version renforcée de la taxe Caïman 1.0.

6.2 Recommandations

Thématiques	Recommandations	Destinataires	Voir points
Législation	1 Envisager de créer une présomption légale réfragable selon laquelle le contribuable belge repris dans le registre UBO est considéré comme le fondateur d'une construction juridique	Législateur	3.2
	2 Définir le pourcentage de participation minimum qu'une personne non liée doit respecter pour qu'un organisme privé de placement collectif ne soit pas soumis à la taxe Caïman		3.4
	3 Examiner s'il est possible de faire supporter la charge de la preuve concernant le compartimentage des organismes de placement collectif (OPC) par la personne qui recueille les revenus Renverser la charge de la preuve pour que le contribuable belge doive lui-même démontrer qu'il n'est pas actionnaire d'un fonds dédié		3.4
	4 Permettre à l'Agisi de procéder à un échange de données systématique avec Vlabel et l'AGDP concernant les constructions juridiques dont le fondateur est décédé Se concerter avec les régions sur la possibilité de répercuter la taxe Caïman sur les droits de succession		3.6
	5 Rendre uniforme et communiquer la position interne de l'administration fiscale concernant l'interaction entre la taxe Caïman et les conventions préventives de la double imposition, par exemple en publiant une circulaire	SPF Finances	3.7

Thématiques	Recommandations	Destinataires	Voir points
Analyse de risques et contrôle	6 Affiner l'analyse de risques en consultant les données du registre UBO en masse, en analysant les constructions transfrontières dans le cadre de la DAC 6 et en adaptant les champs de texte libres des codes 1077-1087 de la déclaration IPP	SPF Finances et législateur	4.2
	7 Examiner les possibilités pour l'administration fiscale d'accéder aux données sources des <i>leaks</i>		4.3.3
	8 Comparer les noms des Belges qui apparaissent dans les <i>leaks</i> aux noms de ceux qui ont déclaré leurs constructions juridiques pour découvrir des constructions juridiques non déclarées	SPF Finances	4.3.3
	9 Centraliser toutes les informations et connaissances sur la taxe Caïman dans une circulaire/instruction et/ou sur une page web		4.4.1
	10 Organiser à nouveau le cours de base de 2018 concernant la taxe Caïman destiné aux agents de contrôle		4.4.1
	11 Assouplir la procédure des enquêtes bancaires à l'étranger concernant les constructions juridiques	SPF Finances et législateur	4.4.3
Évaluation	12 Formuler des objectifs Smart pour rendre possible l'évaluation de la taxe Caïman	Législateur/gouvernement	5.2
	13 Définir une méthode de mesure fiable des recettes de la taxe Caïman	SPF Finances et gouvernement fédéral	5.2
	14 Évaluer dans quelle mesure la taxe Caïman a des répercussions sur la création ou la liquidation de constructions juridiques	SPF Finances	5.2

Réponse du ministre

(traduction)

Vincent Van Peteghem
Vice-Premier ministre
et ministre des Finances
chargé de la Coordination de la lutte
contre la fraude

Monsieur le Premier Président
de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B 1000 Bruxelles

Bruxelles, le 21 mars 2023

Votre référence

Notre référence
KAB/LVC/S3440

Annexe(s)

Objet : Audit sur la taxe Caïman

Monsieur le Premier Président,

Je souhaite remercier la Cour des comptes pour son audit de l'application de la taxe Caïman et les recommandations formulées.

Entre-temps, plusieurs des problèmes soulevés ont été traités efficacement à mon initiative grâce, notamment, au bon fonctionnement et aux plans d'action du collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale, qui ont été actualisés en début de législature et constituent l'une de mes priorités stratégiques.

Ainsi, le registre UBO n'est plus accessible uniquement aux agents dont le titre est supérieur à celui d'attaché, mais peut être consulté par n'importe quel agent de contrôle, dans les limites, bien entendu, des conditions définies par la loi.

Les délais d'enquête et d'imposition ont en outre été fondamentalement revus. Le délai qui s'applique aux cas de fraude, par exemple, est passé de 7 à 10 ans et la notion de déclaration complexe a été instaurée. Les déclarations devant mentionner des constructions juridiques relèvent de cette nouvelle notion et seront donc soumises à un délai d'enquête et d'imposition de 10 ans.

Je m'attelle également aux constatations formulées au point 3.3 du rapport, à savoir que des patrimoines très importants tentent de se soustraire à la taxe Caïman en vertu de l'exclusion de substance. Chacun doit apporter sa juste contribution, surtout en ces temps de crises successives.

J'ai déjà chargé mon administration d'élaborer une circulaire visant à clarifier l'interprétation de l'exclusion de substance ainsi que l'interaction entre la taxe Caïman et les conventions préventives de la double imposition. Cette circulaire contiendra également d'autres informations et connaissances relatives à la taxe Caïman pour répondre au besoin exprimé par les agents de contrôle d'un plus grand encadrement en la matière.

J'ai également demandé à mon administration d'analyser les possibilités de combler les lacunes citées au niveau de la législation, telles que les fonds dédiés.

Enfin, nous examinons comment rendre les structures étrangères plus transparentes. Ce point n'est pas uniquement pertinent pour la taxe Caïman, mais aussi pour d'autres objectifs, tels que la cartographie des flux financiers criminels et la lutte contre le blanchiment.

Je vous remercie bien évidemment aussi pour les autres recommandations précieuses du rapport, que je ne manquerai pas de prendre à cœur.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Président, l'assurance de ma plus haute considération.

Vincent Van Peteghem

Ce rapport est disponible en français et
en néerlandais sur www.courdescomptes.be.



DÉPÔT LÉGAL

D/2023/1128/15

PRÉPRESSE

Imprimerie centrale de la Chambre des représentants

PHOTO DE COUVERTURE

Shutterstock

ADRESSE

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

TÉL.

+32 2 551 81 11

www.courdescomptes.be